



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2132-2025/CC1

RESOLUCIÓN FINAL N° 1205-2026/CC1

DENUNCIANTE : JAMERLY TOMY ILLATOPA MAYLLE (SEÑOR ILLATOPA)
DENUNCIADO : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.¹ (BANCO)
MATERIAS : PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
DEBER DE IDONEIDAD
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE SANCIÓN
ACTIVIDAD : SISTEMA FINANCIERO BANCARIO
SANCIÓN : **BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.: SEIS CON OCHENTA Y NUEVE (6,89) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT)**

Lima, 22 de abril de 2026

ANTECEDENTES

- Mediante escrito del 3 de setiembre de 2025, el señor Illatopa denunció al Banco, por presuntas infracciones a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Código)² señalando lo siguiente:
 - Entre el 3 de abril de 2025 y el 23 de julio de 2025, se realizaron 256 operaciones no reconocidas con cargo a su cuenta de ahorros 365*****005, pese a que no fueron autorizadas.
 - El Banco permitió que se llevaran a cabo estas operaciones de manera progresiva, sin su autorización, lo cual casi resultó en el vaciamiento total de su cuenta. Al percatarse de esta situación, presentó un reclamo ante el Banco, pero hasta la fecha no ha recibido una respuesta favorable.
 - A pesar de sus insistentes solicitudes, el Banco solo se ha dispuesto a reconocer una suma de S/ 2 000,00, importe que considera insuficiente y que no refleja la totalidad del daño ocasionado.
- El señor Illatopa solicitó, como medida correctiva, que el Banco cumpla con la devolución de todos los consumos no reconocidos. Asimismo, requirió el reembolso de costos y costas del presente procedimiento.
- Por Resolución N° 2 del 24 de octubre de 2025, la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, Secretaría Técnica) admitió a trámite la denuncia interpuesta por el señor Illatopa contra el Banco, realizando la imputación de cargos siguiente:

¹ Con Registro Único de Contribuyentes N° 20100047218.

² Publicado el 2 de setiembre de 2010 en el Diario Oficial El Peruano, vigente desde el 2 de octubre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo N° 1308.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2132-2025/CC1

“(…)

PRIMERO: admitir a trámite la denuncia del 3 de setiembre de 2025, interpuesta por el señor Jamerly Tomy Illatopa Maylle contra Banco de Crédito del Perú S.A. (por presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, el proveedor denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, entre 3 de abril de 2025 y el 23 de julio de 2025, se realicen operaciones no reconocidas con cargo a la Cuenta de Ahorros Cuenta de Ahorros N°365*****005 del denunciante, pese a que no fueron autorizadas. El detalle de las operaciones fue el siguiente:

FECHA	GLOSA	IMPORTE (S/)	CANAL
03-04-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 50.00	BANCA MÓVIL
03-04-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 100.00	BANCA MÓVIL
04-04-2025	BITE000925892667	S/ 5.00	BANCA MÓVIL
04-04-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 150.00	BANCA MÓVIL
04-04-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 50.00	BANCA MÓVIL
05-04-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 17.00	BANCA MÓVIL
07-04-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 20.00	BANCA MÓVIL
07-04-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 210.00	BANCA MÓVIL
07-04-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 123.00	BANCA MÓVIL
07-04-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 11.00	BANCA MÓVIL
10-04-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 7.00	BANCA MÓVIL
10-04-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 50.00	BANCA MÓVIL
10-04-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 6.00	BANCA MÓVIL
11-04-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 6.00	BANCA MÓVIL
11-04-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 8.00	BANCA MÓVIL
11-04-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 8.00	BANCA MÓVIL
16-04-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 5.00	BANCA MÓVIL
16-04-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 60.00	BANCA MÓVIL
16-04-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 18.00	BANCA MÓVIL
22-04-2025	MINIMARKET OK III	S/ 200.00	AGENTE
25-04-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 13.00	BANCA MÓVIL
26-04-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 13.50	BANCA MÓVIL
26-04-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 9.90	BANCA MÓVIL
27-04-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 50.00	BANCA MÓVIL
28-04-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 3.00	BANCA MÓVIL
28-04-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 2.00	BANCA MÓVIL
28-04-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 10.00	BANCA MÓVIL
28-04-2025	MINIMARKET OK III	S/ 100.00	AGENTE
29-04-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 1.00	BANCA MÓVIL
29-04-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 3.00	BANCA MÓVIL
30-04-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 12.00	BANCA MÓVIL
30-04-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 30.00	BANCA MÓVIL
30-04-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 22.00	BANCA MÓVIL

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI**COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2132-2025/CC1

30-04-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 29.00	BANCA MÓVIL
30-04-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 10.00	BANCA MÓVIL
30-04-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 36.00	BANCA MÓVIL
01-05-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 5.50	BANCA MÓVIL
04-05-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 58.00	BANCA MÓVIL
04-05-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 30.00	BANCA MÓVIL
05-05-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 50.00	BANCA MÓVIL
06-05-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 50.00	BANCA MÓVIL
06-05-2025	TRAN.CEL.BM.FALABE	S/ 200.00	BANCA MÓVIL
07-05-2025	MINIMARKET OK III	S/ 50.00	AGENTE
08-05-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 20.00	BANCA MÓVIL
09-05-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 14.00	BANCA MÓVIL
10-05-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 135.00	BANCA MÓVIL
11-05-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 20.00	BANCA MÓVIL
12-05-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 60.00	BANCA MÓVIL
12-05-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 41.00	BANCA MÓVIL
12-05-2025	MINIMARKET OK III	S/ 50.00	AGENTE
13-05-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 20.00	BANCA MÓVIL
13-05-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 11.00	BANCA MÓVIL
13-05-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 11.00	BANCA MÓVIL
13-05-2025	IZI* PORTADA DE SOL	S/ 20.00	POS
14-05-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 10.00	BANCA MÓVIL
14-05-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 36.00	BANCA MÓVIL
14-05-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 30.00	BANCA MÓVIL
14-05-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 7.10	BANCA MÓVIL
14-05-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 2.00	BANCA MÓVIL
14-05-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 5.00	BANCA MÓVIL
15-05-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 6.50	BANCA MÓVIL
16-05-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 35.00	BANCA MÓVIL
17-05-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 50.00	BANCA MÓVIL
17-05-2025	TRAN.CTAS.TERC.BM	S/ 4,000.00	BANCA MÓVIL
17-05-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 120.00	BANCA MÓVIL
17-05-2025	IKF 243 HUANUCO 5	S/ 14.90	POS
18-05-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 10.00	BANCA MÓVIL
19-05-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 5.00	BANCA MÓVIL
19-05-2025	C.C. OPEN PLAZA HUANUCO	S/ 2 000.00	CAJERO AUTOMATICO
20-05-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 10.00	BANCA MÓVIL
22-05-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 10.00	BANCA MÓVIL
22-05-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 3.00	BANCA MÓVIL
23-05-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 40.00	BANCA MÓVIL

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI**COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2132-2025/CC1

23-05-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 1.00	BANCA MÓVIL
23-05-2025	TRAN.CEL.BM.FALABE	S/ 25.00	BANCA MÓVIL
24-05-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 5.00	BANCA MÓVIL
24-05-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 500.00	BANCA MÓVIL
24-05-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 500.00	BANCA MÓVIL
27-05-2025	C.C. OPEN PLAZA HUANUCO	S/ 2 000.00	CAJERO AUTOMATICO
29-05-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 1.00	BANCA MÓVIL
29-05-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 2.50	BANCA MÓVIL
29-05-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 5.00	BANCA MÓVIL
30-05-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 1.25	BANCA MÓVIL
30-05-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 70.00	BANCA MÓVIL
31-05-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 60.00	BANCA MÓVIL
02-06-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 81.00	BANCA MÓVIL
02-06-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 7.00	BANCA MÓVIL
03-06-2025	C.C. OPEN PLAZA HUANUCO	S/ 2 000.00	CAJERO AUTOMATICO
04-06-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 240.00	BANCA MÓVIL
04-06-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 500.00	BANCA MÓVIL
04-06-2025	TRAN.CEL.BM.	S/ 350.00	BANCA MÓVIL
05-06-2025	Pago YAPE a 365009	S/ 10.00	YAPE
05-06-2025	Pago YAPE a 365735	S/ 20.00	YAPE
06-06-2025	Pago YAPE a 365051	S/ 10.00	YAPE
06-06-2025	BITE000935277665	S/ 29.90	YAPE
06-06-2025	YQ-Culqi *LOS POR	S/ 52.50	YAPE
07-06-2025	Pago YAPE a 054888	S/ 100.00	YAPE
07-06-2025	Pago YAPE a 365505	S/ 12.00	YAPE
08-06-2025	YQ-IZI*ALIBET STOR	S/ 3.30	YAPE
08-06-2025	Pago YAPE a 365059	S/ 20.00	YAPE
09-06-2025	Pago YAPE a 365741	S/ 11.00	YAPE
09-06-2025	Pago YAPE a 365764	S/ 3.00	YAPE
10-06-2025	Pago YAPE a 365007	S/ 6.00	YAPE
10-06-2025	Pago YAPE a 365959	S/ 10.00	YAPE
11-06-2025	Pago YAPE a 560766	S/ 5.00	YAPE
11-06-2025	Pago YAPE a 365686	S/ 5.00	YAPE
11-06-2025	Pago YAPE a 365764	S/ 1.00	YAPE
11-06-2025	Pago YAPE a 365961	S/ 2.00	YAPE
11-06-2025	Pago YAPE a 365931	S/ 50.00	YAPE
12-06-2025	Pago YAPE a 365726	S/ 20.00	YAPE
12-06-2025	YQ-IZI*LEOCELL	S/ 90.00	YAPE
12-06-2025	Pago YAPE a 365766	S/ 10.60	YAPE

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI**COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2132-2025/CC1

12-06-2025	Pago YAPE a 365733	S/ 21.00	YAPE
12-06-2025	Pago YAPE a 365700	S/ 100.00	YAPE
14-06-2025	Pago YAPE a 365931	S/ 10.00	YAPE
14-06-2025	C.C. OPEN PLAZA HUANUCO	S/ 2 000.00	CAJERO AUTOMATICO
15-06-2025	Pago YAPE a 365930	S/ 30.00	YAPE
15-06-2025	Pago YAPE a 365063	S/ 22.50	YAPE
16-06-2025	Pago YAPE a 365733	S/ 3.00	YAPE
16-06-2025	YQ-KFC - 097 RP HU	S/ 42.60	YAPE
16-06-2025	YQ-IZI*ALIDA DEL M	S/ 10.00	YAPE
16-06-2025	BITE000976323342	S/ 5.00	YAPE
16-06-2025	BITE000910759830	S/ 5.00	YAPE
16-06-2025	AG. BCP-REAL PLAZA HUANUCO	S/ 2 000.00	CAJERO AUTOMATICO
17-06-2025	Pago YAPE a 365007	S/ 1.00	YAPE
17-06-2025	BITE000918732306	S/ 5.00	YAPE
17-06-2025	Pago YAPE a 365779	S/ 10.00	YAPE
17-06-2025	Pago YAPE a 365036	S/ 34.00	YAPE
17-06-2025	Pago YAPE a 365729	S/ 4.33	YAPE
17-06-2025	Pago YAPE a 365729	S/ 1.00	YAPE
17-06-2025	AG. BCP-REAL PLAZA HUANUCO	S/ 2 000.00	CAJERO AUTOMATICO
18-06-2025	BITE000928927529	S/ 29.90	YAPE
18-06-2025	YQ-IZI*SASTRERIA C	S/ 30.00	YAPE
18-06-2025	Pago YAPE a 365754	S/ 15.00	YAPE
18-06-2025	Pago YAPE a 365009	S/ 100.00	YAPE
18-06-2025	Pago YAPE a 365051	S/ 100.00	YAPE
18-06-2025	Pago YAPE a 365355	S/ 43.00	YAPE
20-06-2025	Pago YAPE a 365903	S/ 39.00	YAPE
21-06-2025	Pago YAPE a 365903	S/ 200.00	YAPE
21-06-2025	YQ-T5157 REAL PLAZ	S/ 18.90	YAPE
21-06-2025	Pago YAPE a 365074	S/ 15.00	YAPE
21-06-2025	CLARO00989203488	S/ 5.00	YAPE
21-06-2025	YQ-HAPPYLAND	S/ 45.00	YAPE
22-06-2025	Pago YAPE a 365713	S/ 18.00	YAPE
22-06-2025	Pago YAPE a 365931	S/ 50.00	YAPE
22-06-2025	Pago YAPE a 365931	S/ 11.00	YAPE
22-06-2025	Pago YAPE a 365763	S/ 3.50	YAPE
22-06-2025	Pago YAPE a 365059	S/ 20.00	YAPE
23-06-2025	Pago YAPE a 365723	S/ 12.00	YAPE
23-06-2025	YQ-NATIVA CAFE LEC	S/ 17.00	YAPE
23-06-2025	YQ-IZI*KING GYM WA	S/ 14.00	YAPE



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2132-2025/CC1

23-06-2025	Pago YAPE a 365950	S/ 80.00	YAPE
23-06-2025	Pago YAPE a 280953	S/ 4.00	YAPE
24-06-2025	Pago YAPE a 365702	S/ 54.00	YAPE
24-06-2025	Pago YAPE a 365903	S/ 250.00	YAPE
25-06-2025	Pago YAPE a 365041	S/ 50.00	YAPE
25-06-2025	CLARO00989203488	S/ 5.00	YAPE
25-06-2025	Pago YAPE a 365977	S/ 10.00	YAPE
25-06-2025	Pago YAPE a 365972	S/ 4.00	YAPE
25-06-2025	Pago YAPE a 365764	S/ 1.50	YAPE
25-06-2025	Pago YAPE a 365700	S/ 27.00	YAPE
25-06-2025	C.C. OPEN PLAZA HUANUCO	S/ 2 050.00	CAJERO AUTOMATICO
26-06-2025	Pago YAPE a 365770	S/ 25.00	YAPE
26-06-2025	BITE000910759830	S/ 5.00	YAPE
26-06-2025	Pago YAPE a 365902	S/ 10.00	YAPE
26-06-2025	Pago YAPE a 365994	S/ 100.00	YAPE
27-06-2025	BITE000918732306	S/ 5.00	YAPE
27-06-2025	Pago YAPE a 365007	S/ 2.50	YAPE
27-06-2025	Pago YAPE a 365792	S/ 5.00	YAPE
27-06-2025	YQ-IZI*FAST MARKET	S/ 19.90	YAPE
27-06-2025	C.C. OPEN PLAZA HUANUCO	S/ 2 300.00	CAJERO AUTOMATICO
28-06-2025	Pago YAPE a 365049	S/ 50.00	YAPE
28-06-2025	Pago YAPE a 365776	S/ 45.00	YAPE
28-06-2025	Pago YAPE a 365776	S/ 30.00	YAPE
28-06-2025	Pago YAPE a 365776	S/ 45.00	YAPE
28-06-2025	Pago YAPE a 054888	S/ 500.00	YAPE
28-06-2025	Pago YAPE a 560737	S/ 127.00	YAPE
29-06-2025	YQ-IZI*ALIBET STOR	S/ 20.00	YAPE
30-06-2025	Pago YAPE a 365985	S/ 24.00	YAPE
30-06-2025	Pago YAPE a 365985	S/ 16.00	YAPE
30-06-2025	Pago YAPE a 365702	S/ 55.00	YAPE
01-07-2025	BITE00976323342	S/ 5.00	YAPE
01-07-2025	Pago YAPE a 365931	S/ 500.00	YAPE
01-07-2025	Pago YAPE a 365931	S/ 350.00	YAPE
01-07-2025	BITE000918732306	S/ 5.00	YAPE
01-07-2025	PLIN-JULIO CESAR E	S/ 8.00	YAPE
02-07-2025	Pago YAPE a 365770	S/ 120.00	YAPE
02-07-2025	Pago YAPE a 365926	S/ 199.00	YAPE
02-07-2025	Pago YAPE a 194013	S/ 5.00	YAPE
02-07-2025	Pago YAPE a 365034	S/ 500.00	YAPE

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI**COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2132-2025/CC1

02-07-2025	TRAN.CTAS.TERC.BM	S/ 500.00	BANCA MÓVIL
02-07-2025	Pago YAPE a 365773	S/ 3.60	YAPE
02-07-2025	Pago YAPE a 365792	S/ 7.00	YAPE
03-07-2025	TRANSF.BCO.FALABEL	S/ 500.00	BANCA MÓVIL
03-07-2025	TRANSF.BCO.FALABEL	S/ 500.00	BANCA MÓVIL
03-07-2025	BITE00976323342	S/ 5.00	YAPE
03-07-2025	Pago YAPE a 365074	S/ 3.00	YAPE
04-07-2025	Pago YAPE a 191961	S/ 500.00	YAPE
04-07-2025	Pago YAPE a 365029	S/ 4.50	YAPE
05-07-2025	Pago YAPE a 365276	S/ 48.00	YAPE
05-07-2025	Pago YAPE a 365757	S/ 19.50	YAPE
06-07-2025	BITE000935277665	S/ 29.90	YAPE
06-07-2025	YQ-IZI*ALIBET STOR	S/ 16.90	YAPE
06-07-2025	Pago YAPE a 365931	S/ 35.00	YAPE
07-07-2025	Pago YAPE a 365773	S/ 20.00	YAPE
07-07-2025	Pago YAPE a 191904	S/ 26.00	YAPE
08-07-2025	Pago YAPE a 365764	S/ 29.00	YAPE
09-07-2025	Pago YAPE a 192916	S/ 5.00	YAPE
09-07-2025	YQ-IZI*ALIBET STOR	S/ 24.70	YAPE
10-07-2025	Pago YAPE a 365030	S/ 1.00	YAPE
10-07-2025	YQ-IZI*QR LA TABLA	S/ 16.50	YAPE
10-07-2025	Pago YAPE a 365782	S/ 2.50	YAPE
10-07-2025	Pago YAPE a 365764	S/ 1.00	YAPE
10-07-2025	Pago YAPE a 365008	S/ 11.50	YAPE
11-07-2025	Pago YAPE a 365770	S/ 15.00	YAPE
11-07-2025	Pago YAPE a 365723	S/ 50.00	YAPE
11-07-2025	Pago YAPE a 365792	S/ 5.00	YAPE
11-07-2025	YQ-IZI*ALIBET STOR	S/ 3.80	YAPE
11-07-2025	YQ-IZI*ALIBET STOR	S/ 13.80	YAPE
12-07-2025	Pago YAPE a 054888	S/ 100.00	YAPE
12-07-2025	YQ-IZI*ALIBET STOR	S/ 8.40	YAPE
12-07-2025	Pago YAPE a 365963	S/ 40.50	YAPE
13-07-2025	Pago YAPE a 191961	S/ 30.00	YAPE
13-07-2025	YQ-IZI*ALIBET STOR	S/ 13.80	YAPE
13-07-2025	Pago YAPE a 365005	S/ 11.00	YAPE
13-07-2025	Pago YAPE a 365938	S/ 25.00	YAPE
14-07-2025	RETIRO EFECTIVO	S/ 100.00	-
14-07-2025	Pago YAPE a 365931	S/ 90.00	YAPE
15-07-2025	YQ-IZI*ALIDA DEL M	S/ 32.00	YAPE
15-07-2025	YQ-IZI*LEOCELL	S/ 40.00	YAPE
15-07-2025	Pago YAPE a 365922	S/ 3.00	YAPE



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2132-2025/CC1

15-07-2025	Pago YAPE a 365355	S/ 23.00	YAPE
15-07-2025	Pago YAPE a 365355	S/ 23.00	YAPE
15-07-2025	Pago YAPE a 365015	S/ 18.00	YAPE
16-07-2025	Pago YAPE a 365938	S/ 40.00	YAPE
16-07-2025	Pago YAPE a 365931	S/ 58.00	YAPE
16-07-2025	Pago YAPE a 365992	S/ 23.50	YAPE
16-07-2025	Pago YAPE a 365073	S/ 35.50	YAPE
17-07-2025	Pago YAPE a 365770	S/ 30.00	YAPE
17-07-2025	Pago YAPE a 365770	S/ 5.00	YAPE
17-07-2025	Pago YAPE a 365931	S/ 142.00	YAPE
17-07-2025	Pago YAPE a 365946	S/ 16.00	YAPE
17-07-2025	Pago YAPE a 365946	S/ 1.00	YAPE
17-07-2025	YQ-IZI*ALIBET STOR	S/ 13.30	YAPE
18-07-2025	TRAN.CTAS.TERC.BM	S/ 80.00	BANCA MOVIL
18-07-2025	TRAN.CTAS.TERC.BM	S/ 180.00	BANCA MOVIL
18-07-2025	Pago YAPE a 365094	S/ 450.00	YAPE
18-07-2025	Pago YAPE a 305092	S/ 500.00	YAPE
18-07-2025	TRAN.CEL.BM	S/ 500.00	BANCA MOVIL
18-07-2025	TRAN.CEL.BM	S/ 100.00	BANCA MOVIL
18-07-2025	TRAN.CTAS.TERC.BM	S/ 2 850.00	BANCA MOVIL
18-07-2025	TRAN.CTAS.TERC.BM	S/ 5 695.00	BANCA MOVIL
22-07-2025	YQ-IZI*ALIBET STOR	S/ 19.80	YAPE
22-07-2025	YQ-KFC - 097 RP HU	S/ 42.90	YAPE
23-07-2025	Pago YAPE a 365744	S/ 80.00	YAPE
23-07-2025	Pago YAPE a 365744	S/ 10.00	YAPE

4. El 30 de enero de 2026, el señor Illatopa presentó un escrito a través del cual brindó su consentimiento para que el Banco pueda suministrar a la Comisión documentación y/o información que pueda contener o estar relacionada con operaciones pasivas vinculadas a la cuenta de ahorros 365*****005.
5. El 5 de febrero de 2026, el Banco presentó sus descargos, conforme al siguiente detalle:
 - (i) Considerando que las operaciones cuestionadas se realizaron con tarjeta de crédito y débito no presente y que, de acuerdo con la Resolución SBS 02286-2024 se establecía un plazo de adecuación para dicho supuesto hasta el 1 de julio de 2025, la norma aplicable sería el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado mediante Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, Reglamento de Tarjetas).
 - (ii) Sobre el análisis del patrón de consumo, mediante Resolución SBS N° 03289-2025, la Superintendencia de Banca Seguros y AFP (en adelante, SBS) modificó el artículo 17° de la Resolución SBS N° 6523-2013 que aprobó el Reglamento de



Tarjetas, sobre la base de que no se podía imputar responsabilidad a la entidad bancaria partiendo del supuesto de que una transacción no pertenecía al patrón de consumo del consumidor. Asimismo, señaló que la responsabilidad de las empresas del sistema financiero sobre las operaciones realizadas por los usuarios se determinaba de acuerdo al artículo 23° del Reglamento de Tarjetas.

Sobre la falta de medidas de seguridad de la cuenta de ahorro 365*****005

- (iii) Las operaciones efectuadas entre el 3 de abril y 13 de julio de 2025 se realizaron con la tarjeta credimás 4557-88****-2857, la cual se encontraba activa y sin restricción alguna.

Sobre las operaciones por Banca móvil

- (iv) No es un hecho controvertido que el cliente se encontraba afiliado a la Banca Móvil y token digital desde el 1 de diciembre de 2022.
- (v) El reporte de operaciones Banca Móvil acredita que se inició sesión en la banca móvil mediante las glosas "login" y "300", este último acredita el ingreso exitoso de la clave de 6 dígitos.
- (vi) Se advierte que entre el 4 de abril y 18 de julio de 2025 se registraron múltiples autenticaciones exitosas empleadas para la ejecución de las operaciones cuestionadas. Por tanto, se acredita que las operaciones fueron realizadas con el token activo y correctamente autenticado por el sistema, utilizando el Token Serial 1882726159, el cual se encuentra asociado al mismo Device ID 585a34017bab1bc2 registrado en la afiliación a la Banca Móvil.
- (vii) Sobre la autenticación reforzada, el primer factor de autenticación es la tarjeta y el segundo factor de autenticación es la clave token.
- (viii) La clave token cumplió como control ante ataques de hombre en el medio.

Sobre las operaciones realizadas por Yape

- (ix) No es un hecho controvertido que el denunciante se encontraba afiliado a Yape, estas operaciones se realizaron previa validación de su clave secreta.

Sobre los retiros realizados en cajero

- (x) Las operaciones efectuadas a través de cajero automático (ATM) no califican como operaciones por canal digital, por lo que no resulta aplicable el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad aprobado mediante Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, Reglamento de Ciberseguridad).
- (xi) El medio probatorio para acreditar que una operación realizada por cajero fue ejecutada con tarjeta física y clave secreta es la wincha auditora, la cual valida el PIN y DNI ingresado, así como el reporte tándem, que acredita la ejecución válida de la operación analizada.



Sobre las operaciones realizadas por POS

- (xii) Los terminales de punto de venta (POS) no se encuentran comprendidos dentro del concepto de canal digital previsto en el Reglamento de Ciberseguridad, toda vez que estos funcionan de manera independiente en un entorno físico controlado, en el que las transacciones dependen de la autenticación a través de la tarjeta.

Sobre el patrón de consumo

- (xiii) Las operaciones pueden ser circunstanciales y no necesariamente indicativas de fraude. Además, la mera desviación del patrón habitual no es suficiente para demostrar que el Banco fue negligente o falló en sus medidas de seguridad.
- (xiv) La evaluación del patrón de consumo no constituye un mecanismo de autenticación de operaciones ni determina por sí mismo la validez de una transacción.

Sobre la falta de diligencia del denunciante

- (xv) Es cuestionable que el consumidor afirme no haberse percatado de la realización de operaciones no reconocidas efectuadas durante un periodo prolongado, sin que conste actuación alguna destinada a mitigar el supuesto riesgo.
- (xvi) Tratándose de una cuenta de ahorros activa, resulta razonable exigir al consumidor un mínimo estándar de diligencia, consistente en la verificación regular de sus estados de cuenta, movimientos y saldos, más aún cuando el propio sistema financiero pone a su disposición múltiples canales de control; por lo que, la alegación de desconocimiento absoluto de operaciones durante varios meses no resulta verosímil, ni se condice con un comportamiento diligente esperado de un usuario promedio.
6. El 30 de marzo de 2026, la Secretaría Técnica emitió el Informe Final de Instrucción N° 0451-2026/CC1-ST, mediante el cual recomendó lo siguiente:
- (i) Sancionar al Banco con una multa de 6,89 UIT, por la infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que no ha quedado acreditada la validez de 256 operaciones no reconocidas, realizadas entre el 3 de abril al 23 de julio de 2025, por el importe total de S/ 19 142,98 con cargo a la cuenta de ahorros 365*****005 de titularidad del señor Illatopa.
7. Por Resolución N° 5 del 30 de marzo de 2026, se puso en conocimiento a las partes el Informe Final de Instrucción N° 0451-2026/CC1-ST y les otorgó un plazo de cinco (5) días hábiles para su absolución.
8. El 9 de abril de 2026, el Banco presentó su escrito de observaciones al Informe Final de Instrucción N° 0451-2026/CC1-ST conforme al siguiente detalle:



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2132-2025/CC1

- (i) Se debe declarar la improcedencia de la denuncia por ruptura del nexo causal, toda vez que el consumidor no adoptó ninguna medida preventiva o reactiva frente a las operaciones no autorizadas, pues no solicitó el bloqueo oportuno del medio de pago.
- (ii) Reiteró sus argumentos sobre el análisis del patrón de consumo.
- (iii) Sobre la no aplicación del Reglamento de Tarjetas se debe considerar que el contrato contempla determinados mecanismos de validación y el Banco puede emplear cualquiera de ellos. Por tanto, si la autenticación fue válida conforme a los estándares normativos no puede exigirse un requisito adicional no previsto en la Ley.

De las 181 operaciones realizadas entre el 3 de abril al 30 de junio de 2025

- (iv) Sobre las 85 operaciones realizadas por Yape
 - Se cuenta con la reportería Yape, del cual se advierte que en todas las sesiones registradas se utilizó el factor de autenticación identificado con el código "4", el cual corresponde a la clave personal de 6 dígitos (clave yape), lo cual evidencia que los accesos fueron realizados mediante la validación de credenciales personales correctas.
 - En los egresos de la reportería general yape se advierte la realización de múltiples operaciones efectuadas desde la misma cuenta de origen y mediante el flujo regular de operaciones del aplicativo, lo que evidencia el acceso a la banca móvil y el uso activo y válido del mismo.
- (v) Sobre las 8 operaciones realizadas por cajero automático
 - Se reconoce que las operaciones fueron realizadas válidamente al haberse acreditado el uso de la tarjeta y el ingreso correcto del PIN; sin embargo, la imputación de responsabilidad de sustenta en la falta de acreditación de que el mecanismo de autorización se encontraba expresamente previsto en el contrato. No obstante, la validez de una operación no puede quedar supeditada exclusivamente a la literalidad del contrato.
- (vi) Sobre las operaciones realizadas por POS
 - Reiteró los argumentos manifestados presentados en sus descargos.

De las 75 operaciones realizadas entre el 1 al 23 de julio de 2025

- (vii) Sobre las 9 operaciones realizadas por banca móvil
 - Respecto al inicio de sesión se adjunta el reporte de operaciones de banca móvil, en el cual el código 300 corresponde al ingreso exitoso de la clave de 6 dígitos. No constituye competencia del Indecopi realizar una validación técnica de los estándares tecnológicos internos de los mecanismos de autenticación implementados por una entidad financiera, lo cual corresponde a la SBS.



- La glosa "AUTHENTICATION METHOD SUCCESS" acredita que el token fue correctamente ingresado y validado
- (viii) Sobre las 65 operaciones realizadas a través de Yape
- Se cuenta con la reportería Yape, del cual se advierte que en todas las sesiones registradas se utilizó el factor de autenticación identificado con el código "4", el cual corresponde a la clave personal de 6 dígitos (clave yape), lo cual evidencia que los accesos fueron realizados mediante la validación de credenciales personales correctas.
 - En los egresos de la reportería general yape se advierte la realización de múltiples operaciones efectuadas desde la misma cuenta de origen y mediante el flujo regular de operaciones del aplicativo, lo que evidencia el acceso a la banca móvil y el uso activo y válido del mismo.
9. En consecuencia, corresponde a la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, Comisión) analizar los documentos obrantes en el expediente y emitir la decisión final en el presente procedimiento administrativo.

ANÁLISIS

Cuestiones previas

(i) Sobre el Informe Técnico presentado por el Banco

10. Sobre el particular, el Banco presentó un Informe legal elaborado por el Estudio Echecopar, firma asociada a Baker McKenzie (en adelante, el Informe Legal) mediante el cual señaló que de acuerdo con lo señalado por la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP (en adelante, SBS) a través del Oficio Múltiple N° 74529-2024-SBS del 13 de diciembre de 2024 (en adelante, el Oficio Múltiple), no podía atribuírsele responsabilidad por los resultados del funcionamiento de su sistema de monitoreo, pues este era una herramienta para la gestión de riesgos, conforme a lo establecido en el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (en adelante, Reglamento de Tarjetas), siendo que la validez de las operaciones se debía regir por lo dispuesto en el artículo 16° de referido cuerpo normativo.
11. En esa línea, se advierte que el Informe Legal contiene un análisis sobre el alcance, naturaleza jurídica y efectos normativos del sistema de monitoreo previsto en el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas, concluyendo que el Indecopi no podía exigir responsabilidad en base a los resultados del sistema de monitoreo, en tanto la configuración de tal sistema y la regulación de la SBS no facultaban ello expresamente.
12. Al respecto, este Colegiado considera oportuno precisar que, si bien el Banco cuestiona las competencias de la SBS y el Indecopi, se logra advertir que ambos son organismos autónomos del Estado peruano que cumplen funciones regulatorias y de supervisión, pero en ámbitos sustancialmente distintos.



13. Si bien ambas instituciones tienen capacidad sancionadora, los criterios y marcos jurídicos que aplican resultan ser diferentes. Por una parte, la SBS sanciona a las entidades financieras supervisadas por infracciones técnicas relacionadas con la gestión de riesgos o el incumplimiento de normas financieras con el objetivo de proteger la estabilidad del sistema financiero³; por su parte, el Indecopi goza de facultad para imponer sanciones administrativas a las entidades financieras por infracciones que afecten los derechos del consumidor reconocidos en el Código⁴.
14. En ese sentido, resulta que los bienes jurídicos tutelados por ambas entidades difieren, en tanto persiguen finalidades distintas, pues la SBS no se encarga de velar por la afectación de los intereses particulares de los consumidores, lo cual sí resulta ser competencia del Indecopi.
15. Por su parte, la Sala Especializada en Protección al Consumidor (en adelante, Sala) ha señalado en diversas resoluciones⁵ la distinción de bienes jurídicos tutelados por parte de ambas entidades, tal como se cita a continuación:

“Como puede concluirse, la observancia de los deberes contenidos en el Código y de la regulación de la SBS no ocasiona que las empresas del sistema financiero se enfrenten a

³ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, publicada el 30 de diciembre de 1993**

Artículo 87.- El Estado fomenta y garantiza el ahorro.

La ley establece las obligaciones y los límites de las empresas que reciben ahorros del público, así como el modo y los alcances de dicha garantía.

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones ejerce el control de las empresas bancarias, de seguros, de administración de fondos de pensiones, de las demás que reciben depósitos del público y de aquellas otras que, por realizar operaciones conexas o similares, determine la ley.

La ley establece la organización y la autonomía funcional de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

El Poder Ejecutivo designa al Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones por el plazo correspondiente a su período constitucional. El Congreso lo ratifica.

⁴ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016.**

Artículo 105.- Autoridad competente

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es la autoridad con competencia primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el presente Código, así como para imponer las sanciones y medidas correctivas establecidas en el presente capítulo, conforme al Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi. Dicha competencia solo puede ser negada cuando ella haya sido asignada o se asigne a favor de otro organismo por norma expresa con rango de ley.

Para la cobertura a nivel nacional, el Indecopi, previo acuerdo de su Consejo Directivo, puede constituir órganos resolutivos de procesos sumarisimos de protección al consumidor o desconcentrar la competencia de la Comisión de Protección al Consumidor en las comisiones de las oficinas regionales que constituya para tal efecto; crear comisiones adicionales o desactivarlas conforme lo justifique el aumento o disminución de la carga procesal o las necesidades de gestión requeridas para la mejor tramitación de los procedimientos a su cargo; o celebrar convenios con instituciones públicas o privadas debidamente reconocidas para, de acuerdo a sus capacidades, delegarle facultades o las de secretaría técnica. La delegación está sujeta a las capacidades de gestión requeridas para ello, la coparticipación en el desarrollo de las mismas, la factibilidad de la mejora en la atención y otros criterios relevantes que sobre el particular se establezca por directiva que emita el Consejo Directivo del Indecopi.

Asimismo, el Consejo Directivo emite las disposiciones para la gestión más eficiente de los procedimientos a cargo del Indecopi.

⁵ Véase a modo de ejemplo la Resolución 0817-2025/SPC-INDECOPI.



una posible vulneración del Principio del Non Bis In Ídem, esto considerando que el Indecopi y la SBS tutelan bienes jurídicos distintos. Por tanto, la participación conjunta de ambas entidades se da dentro de una estructura de orden en el mercado, permitiendo que estas, en el ejercicio de sus facultades, contribuyan con su adecuado funcionamiento.”

16. Es así como, si bien ambas comparten el objetivo general de contribuir al correcto funcionamiento del mercado y proteger a los ciudadanos, queda claro que lo hacen desde enfoques y competencias claramente diferenciadas. Mientras que la SBS opera en un marco teórico técnico y especializado, velando por la estabilidad financiera; por otro lado, el Indecopi actúa como garante de la competencia y los derechos del consumidor contemplados en el Código.
17. Ahora bien, el artículo 18° del Código establece que los proveedores están obligados a garantizar la idoneidad de los productos y servicios que ofrecen, lo cual implica que deben cumplir con las condiciones objetivas y subjetivas que el consumidor espera razonablemente. Del mismo modo, el artículo 20° del Código señala que: *“Para determinar la idoneidad de un producto o servicio, debe compararse el mismo con las garantías que el proveedor está brindando y a las que está obligado”*.
18. Dicho lo anterior se tiene entonces que, en el derecho de consumo, la idoneidad de la prestación de servicios -incluidos los servicios financieros- importa el cumplimiento de las garantías establecidas, entiéndase a estas, aquellas legales, explícitas e implícitas⁶.
19. Resulta oportuno precisar que una garantía es legal cuando por mandato de la ley o regulaciones vigentes no se permite la comercialización de un producto o prestación de un servicio sin cumplir con ella. Así, esta se entiende incluida en los contratos de consumo y no puede ser desplazada por cualquiera de las otras 2 garantías (explícitas e implícitas).
20. Dicho ello, los parámetros de idoneidad aplicados a los servicios financieros no se basan únicamente en garantías expresas o implícitas, sino también en una garantía legal considerando las expectativas generadas en el consumidor atendiendo a lo establecido en la regulación sectorial vigente.

⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 20.- Garantías

Para determinar la idoneidad de un producto o servicio, debe compararse el mismo con las garantías que el proveedor está brindando y a las que está obligado. Las garantías son las características, condiciones o términos con los que cuenta el producto o servicio.

Las garantías pueden ser legales, explícitas o implícitas:

a. Una garantía es legal cuando por mandato de la ley o de las regulaciones vigentes no se permite la comercialización de un producto o la prestación de un servicio sin cumplir con la referida garantía. No se puede pactar en contrario respecto de una garantía legal y la misma se entiende incluida en los contratos de consumo, así no se señale expresamente. Una garantía legal no puede ser desplazada por una garantía explícita ni por una implícita.

b. Una garantía es explícita cuando se deriva de los términos y condiciones expresamente ofrecidos por el proveedor al consumidor en el contrato, en el etiquetado del producto, en la publicidad, en el comprobante de pago o cualquier otro medio por el que se prueba específicamente lo ofrecido al consumidor. Una garantía explícita no puede ser desplazada por una garantía implícita.

c. Una garantía es implícita cuando, ante el silencio del proveedor o del contrato, se entiende que el producto o servicio cumplen con los fines y usos previsibles para los que han sido adquiridos por el consumidor considerando, entre otros aspectos, los usos y costumbres del mercado.



21. A propósito de ello, en cuanto a la prestación de servicios y comercialización de productos financieros, constituyen garantías legales, entre otros, las disposiciones contenidas en el Reglamento de Tarjetas, en específico, las referidas a medidas de seguridad, el mismo que dispone, entre otras, *“Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.”*⁷
22. Cabe resaltar además que el artículo 23° del Reglamento de Tarjetas, recoge que la responsabilidad del Banco por operaciones no reconocidas subsiste incluso si estas fueron ejecutadas bajo condiciones técnicas que no evidenciaban anomalías. Es decir, la responsabilidad no se limita al funcionamiento técnico del sistema, sino al cumplimiento de las garantías legales respecto a la prestación del servicio.
23. De lo señalado se tiene entonces que la evaluación de la calidad y eficacia del sistema de monitoreo –incluso si responde a una herramienta de gestión de riesgos– es relevante para determinar si se cumplió o no con el deber de idoneidad.
24. En atención a lo expuesto, si bien el Banco refiere que el artículo 23° del Reglamento de Tarjetas⁸, el cual hace referencia a la responsabilidad de los bancos por operaciones

7

RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013. REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014

Artículo 17°.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.
2. Implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones.
3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.
4. Establecer límites y controles en los diversos canales de atención, que permitan mitigar las pérdidas por fraude.
5. Requerir al usuario la presentación de un documento oficial de identidad, cuando sea aplicable, o utilizar un mecanismo de autenticación de múltiple factor. La Superintendencia podrá establecer, mediante oficio múltiple, montos mínimos a partir de los cuales se exija la presentación de un documento oficial de identidad.
6. En el caso de operaciones de retiro o disposición de efectivo, según corresponda, u otras con finalidad informativa sobre las operaciones realizadas u otra información similar, deberá requerirse la clave secreta del usuario, en cada oportunidad, sin importar el canal utilizado para tal efecto.

8

RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013. REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. La empresa es responsable de las pérdidas por las operaciones realizadas en los siguientes casos:

1. Por incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento.
2. Cuando las tarjetas hayan sido objeto de clonación.
3. Por el funcionamiento defectuoso de los canales o sistemas puestos a disposición de los usuarios para efectuar operaciones.
4. Por la manipulación de los cajeros automáticos o de los ambientes en que estos operan, puestos a disposición por la empresa emisora o por terceros con los cuales esta tiene convenio.
5. Cuando se haya producido la suplantación del usuario en las oficinas.
6. Operaciones denominadas micropago.
7. Operaciones realizadas luego del bloqueo o cancelación de la línea de crédito o de la tarjeta o cuando la tarjeta haya expirado.
8. Operaciones asociadas a servicios no solicitados o habilitados por el titular conforme a lo dispuesto en los artículos 7 y 13 del presente Reglamento.



no reconocidas por los usuarios, no establece explícitamente aquella que provenga de la materialización de los sistemas de monitoreo; lo cierto es que, dicha circunstancia no restringe la facultad de la Autoridad de Consumo para evaluar la idoneidad del servicio o producto ofrecido y con ello la responsabilidad del proveedor de servicios financieros sobre la base del debido funcionamiento de sus sistemas de monitoreo.

25. En efecto, no basta con que el Banco sostenga que su sistema de monitoreo es una herramienta de gestión de riesgos cuyo cumplimiento no debería ser fiscalizado por el Indecopi, ni debería atribuírsele responsabilidad por los resultados de este, dado que la falta de resultados efectivos en la detección de consumos atípicos puede ser interpretada como una transgresión al deber de idoneidad, la misma que compromete una garantía legal contenida en el Reglamento de Tarjetas.
26. En tal sentido, este Colegiado es enfático en señalar que, el objetivo de determinar la idoneidad del servicio financiero prestado y así la responsabilidad del proveedor, se deberá evaluar el cumplimiento de aquellas garantías legales establecidas, remitiéndonos para tales efectos a lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas, lo que – para el caso de autos– implica verificar entonces que el Banco haya cumplido, entre otros, con su deber de monitoreo y detección de consumos inusuales o sospechosos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas⁹, facultad que no puede ser limitada por cláusulas contractuales ni puede ser suprimida mediante informes técnicos o interpretaciones restrictivas de normas sectoriales.
27. Asimismo, consideramos oportuno precisar que, la evaluación de responsabilidad del proveedor de servicios financieros que realiza este Colegiado respecto del sistema de monitoreo y detección de consumos inusuales o sospechosos se realiza en atención al cuestionamiento expreso por parte de cada consumidor sobre las medidas de seguridad adoptadas para detectar operaciones que no correspondan a su comportamiento habitual de consumo.
28. Finalmente, es preciso señalar que, en el presente caso, la evaluación del patrón de consumo no ha sido un hecho cuestionado por el denunciante. Sin perjuicio de ello, corresponde desestimar lo alegado por el Banco.

(ii) Sobre la ruptura del nexo causal alegada por el Banco

9. Cuando el esquema de autenticación del cliente para la realización de estas operaciones no cumpla con los requerimientos mínimos de seguridad establecidos en la normativa vigente.
10. Operaciones realizadas sin el empleo de un segundo factor de autenticación, a que hace referencia el párrafo 7.5 del numeral 7 del artículo 16 del presente reglamento.

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos (...).

⁹ **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013. REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014**

Artículo 17.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario. (...)



29. El artículo 104° del Código establece que “El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado”.
30. Al respecto, el Banco alegó que debía ser exonerado de responsabilidad, en la medida que, en el presente caso, la ruptura del nexo causal se produjo por imprudencia del denunciante.
31. Así, la entidad bancaria señaló que el denunciante no adoptó ninguna medida preventiva o reactiva frente a las supuestas operaciones no autorizadas, pues no solicitó el bloqueo oportuno del medio de pago, permitiendo que las transacciones continuaran ejecutándose con el tiempo.
32. Al respecto, esta Comisión considera pertinente mencionar que en el presente procedimiento se viene cuestionando la adopción de las medidas de seguridad pertinentes, por parte del Banco, para evitar la realización de operaciones no reconocidas, siguiendo lo establecido en el Reglamento de Tarjetas; ello con independencia de los factores concomitantes que pudieran desarrollarse alrededor de dicha situación.
33. En efecto, independientemente de las circunstancias en las que se produjeron las operaciones no reconocidas, lo cierto es que la entidad bancaria, de acuerdo con la normativa sectorial aplicable, debe adoptar las medidas de seguridad suficientes para impedir que terceros ajenos accedan a las cuentas de los consumidores, hecho que será evaluado más adelante, por tanto, la Comisión considera que corresponde desestimar lo alegado por el Banco en el presente extremo.

Sobre el deber de idoneidad

34. El artículo 18° del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe¹⁰.
35. Por su parte, el artículo 19° del Código establece que los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado¹¹. En

¹⁰ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 18.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

(...)

¹¹ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 19.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y estos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.



aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de entregar los productos y prestar los servicios al consumidor en las condiciones ofertadas o previsibles, atendiendo a la naturaleza de estos, la regulación que sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el proveedor o puesta a disposición.

36. En el presente caso, el señor Illatopa cuestionó que el Banco no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, entre 3 de abril de 2025 y el 23 de julio de 2025, se realicen 256 operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta de ahorros 365*****005, pese a que no fueron autorizadas. El detalle de las operaciones está contenido en el numeral 3 de la presente resolución.

(i) De las 181 operaciones realizadas entre el 3 de abril al 30 de junio de 2025

— De la responsabilidad por las operaciones no reconocidas

37. En el marco de la relación comercial existente entre los consumidores y las entidades del sistema financiero, se exige a estas la implementación de mecanismos de seguridad destinados a proteger las transacciones que realizan sus clientes, evitando el uso indebido o fraudulento de las tarjetas de crédito o débito.
38. En esa línea, la regulación sectorial ha establecido un marco normativo orientado a regular las medidas de seguridad generales que deben adoptar las entidades financieras para el adecuado cargo en las cuentas de los tarjetahabientes por los bienes y servicios adquiridos mediante dichos instrumentos de pago. Así, el Reglamento de Tarjetas, fijó las obligaciones mínimas en materia de seguridad aplicables a este tipo de operaciones.
39. Posteriormente, el 19 de febrero de 2021, la SBS publicó el Reglamento de Ciberseguridad, cuyas disposiciones legales establecían procesos y requisitos de autenticación reforzada que las empresas del sistema financiero debían implementar, a fin de controlar el acceso a los servicios brindados a sus usuarios a través de canales digitales¹², así como para la realización de aquellas acciones que pudieran originar operaciones fraudulentas y otro abuso del servicio en perjuicio del cliente.
40. Finalmente, con el objetivo de optimizar la implementación de las medidas de seguridad aplicables, el 28 de junio de 2024, la SBS emitió la Resolución SBS N.° 2286-2024, mediante la cual se introdujeron diversas modificaciones al Reglamento de Tarjetas.

¹²

RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021, REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD, publicada el 19 de febrero de 2021.

Artículo 17. Implementación de los procesos autenticación

17.1 La empresa debe implementar procesos de autenticación, conforme a la definición establecida en este Reglamento, para controlar el acceso a los servicios que provea a sus usuarios por canales digitales, previo a lo cual debe evaluar formalmente y tomar medidas sobre:

a) El o los factores de autenticación que serán requeridos.

b) Estándares criptográficos vigentes, basados en software o en hardware, y sus prestaciones de confidencialidad o integridad esperadas.

c) Plazos y condiciones en las que será obligatorio requerir al usuario volver a autenticarse, lo que incluye y no se limita a casos por periodo de inactividad o sesiones de uso prolongado de sistemas.

d) Línea base de controles de seguridad de la información requerida para prevenir las amenazas a que esté expuesto el proceso de autenticación, lo que incluye, y no se restringe, al número límite de intentos fallidos de autenticación, la prevención de ataques de interceptación y manipulación de mensajes.

e) Lineamientos para la retención de registros de auditoría para la detección de amenazas conocidas y eventos de seguridad de la información.

(...)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2132-2025/CC1

41. A través del citado dispositivo legal, el ente regulador señaló que la modificación efectuada al Reglamento de Tarjetas, respecto de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad, contaba con un plazo de adecuación que iba, para supuestos específicos, hasta el 1 de julio de 2025.
42. Así pues, en el caso particular, considerando que las operaciones cuestionadas se realizaron con tarjeta de crédito y débito no presentes; y, de acuerdo con la Resolución SBS N° 02286-2024 el plazo de adecuación para la aplicación de dicho supuesto sería hasta el 1 de julio de 2025.
43. En este punto, consideramos oportuno precisar que, el Tribunal Constitucional ha señalado que para que una norma jurídica se encuentre vigente, sólo es necesario que haya sido producida siguiendo los procedimientos mínimos y necesarios previstos en el ordenamiento jurídico, y que haya sido aprobada por el órgano competente¹³; y, será eficaz cuando esta haya sido publicada cumpliendo el mandato de la Constitución¹⁴.
44. En esa línea, debemos tener en cuenta también que, una disposición jurídica puede ser modificada o derogada por otras que empiezan a regir una vez promulgadas y publicadas, por lo que la aplicación de la norma jurídica en el tiempo podrá ser retroactiva¹⁵, inmediata¹⁶ o ultraactiva¹⁷.
45. Finalmente, es importante señalar que, aun cuando la regla general respecto de la vigencia de las normas sea que estas resultan aplicables desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, lo cierto es que se puede disponer, por ejemplo, un plazo de adecuación, lo cual permitirá un periodo de transición entre la promulgación y la plena aplicación de la norma, como ha ocurrido en el presente caso.
46. En ese sentido, si bien la Resolución SBS N° 2286-2024 entró en vigencia el 29 de junio de 2024, lo cierto es que esta contemplaba plazos de adecuación para que las entidades del Sistema Financiero pudieran implementar las medidas para la autenticación del usuario conforme las modificaciones establecidas en la referida resolución, las cuales consisten en las medidas contempladas en el Reglamento de Ciberseguridad.

¹³ Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 10 de diciembre del 2003 en el expediente 0014-2003-AI/TC sobre acción de inconstitucionalidad interpuesta por don Alberto Borea Odría y más de cinco mil ciudadanos contra el denominado "Documento promulgado el 29 de diciembre de 1993 con el título de Constitución Política del Perú de 1993" (sic).

¹⁴ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, promulgada el 29 de diciembre de 1993**
Supremacía de la Constitución

Artículo 51.- La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado.

¹⁵ La aplicación retroactiva es aquella que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata. Al respecto, ver RUBIO CORREA, Marcial (2008). *El Título Preliminar del Código Civil p. 51*. Lima: PUCP.

¹⁶ La aplicación inmediata es la aplicación natural de la norma, ya regla, ya principio, durante el tiempo que estuvo vigente. Todo hecho, situación o relación jurídica que se produce bajo su vigencia, será el ámbito de aplicación inmediata de la norma vigente. Al respecto, ver ARCE ORTIZ, Elmer Guillermo (2019). *Teoría del Derecho p. 254*. Lima: PUCP.

¹⁷ La aplicación ultraactiva supone que la norma se aplica a todo hecho, situación o relación jurídica producida con posterioridad a su vigencia. Imaginemos que una norma fue derogada pero se sigue aplicando. Al respecto, ver ARCE ORTIZ, Elmer Guillermo (2019). *Teoría del Derecho p. 254*. Lima: PUCP.



47. Siendo ello así, la plena aplicación de la Resolución SBS N° 2286-2024 dependerá del cumplimiento de dichos plazos, los cuales son: (i) a partir del 31 de diciembre de 2024 para modificaciones que no se encuentren vinculadas a ciberseguridad; y, (ii) a partir del 1 de julio de 2025 para supuestos específicos que se encuentren vinculados a ello.
48. Por consiguiente, atendiendo a la fecha de realización de las operaciones, esto es 3 de abril a 30 de junio de 2025, el supuesto específico materia de evaluación y en la medida que no resulta aplicable el Reglamento de Ciberseguridad, al encontrarse vigente el plazo de adecuación dispuesto por la Resolución SBS N° 2286-2024, la Autoridad Administrativa analizará la adopción de medidas de seguridad conforme a las disposiciones generales del Reglamento de Tarjetas.
49. Es importante señalar que, si bien el Banco ha objetado la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad para evaluar las operaciones cuestionadas en el presente procedimiento, lo cierto es que, conforme a lo desarrollado en los numerales anteriores, la Autoridad Administrativa examinará la implementación de las medidas de seguridad de acuerdo con las disposiciones generales del Reglamento de Tarjetas.

a) De la validez de las operaciones no reconocidas

a.1) De las 82 operaciones realizadas por Banca Móvil

50. En primer lugar, resulta necesario precisar que, en el presente caso, corresponde determinar la responsabilidad del Banco en relación con la adopción de medidas de seguridad frente a la realización de 82 operaciones no reconocidas, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas. Al respecto, es importante destacar que la Resolución SBS N° 2286-2024 modificó el artículo 14° del Reglamento de Tarjetas¹⁸.
51. Dicha modificación, al no encontrarse directamente relacionada con las disposiciones de ciberseguridad, entró en vigor el 1 de enero de 2025, conforme se desprende del artículo séptimo de la Resolución SBS N° 2286-2024.
52. En consecuencia, se advierte que el mencionado artículo resulta aplicable al presente caso, toda vez que las operaciones materia de evaluación se efectuaron entre el 3 de abril al 30 de junio de 2025, fecha en la que la norma se encontraba vigente.
53. Ahora bien, del contenido del citado artículo 14° se desprende que todo cargo efectuado en una tarjeta de débito debe estar debidamente justificado y respaldado, sobre la base del cumplimiento de la normativa sectorial aplicable, las disposiciones contractuales pactadas entre las partes y la autorización expresa del usuario.
54. Por ende, la validez de un cargo realizado en el producto financiero del tarjetahabiente exige la concurrencia de dichos requisitos, de modo que corresponde al Banco acreditar

¹⁸

RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014

Artículo 14°. - Cargos asociados a tarjetas de débito

Las empresas cargarán en la cuenta de depósitos del usuario el importe de los bienes, servicios y obligaciones que este adquiera o pague, así como de los servicios descritos en el artículo 13° del Reglamento, conforme a la legislación vigente sobre la materia, al contrato suscrito entre las partes y a la autorización del usuario de la tarjeta de débito.



—conforme al contrato suscrito— que los parámetros de autorización de la operación cuestionada resultaron válidos y se ajustaron a la normativa vigente.

55. Ahora bien, a fin de determinar la responsabilidad de la entidad bancaria en el presente caso, se deberá verificar si las transacciones no reconocidas realizadas a través de la plataforma virtual (banca móvil), cumplieron con los parámetros de seguridad implementados por el proveedor, esto es, (i) la afiliación al canal digital; (ii) el inicio de sesión en dicho canal, (iii) la afiliación a la clave *token*; y, (iv) el registro de las operaciones cuestionadas con el ingreso de la clave dinámica correspondiente.
56. En cuanto al punto (i) del numeral anterior, se puede concluir que, en la medida que no ha sido un hecho cuestionado por el señor Illatopa, no corresponde efectuar mayor análisis sobre la afiliación a la banca móvil.
57. Sin perjuicio de ello, el Banco adjuntó el documento denominado “*Reporte de afiliación a Banca Móvil*”¹⁹, de cuya revisión se advierte que el 1 de diciembre de 2022 a las 11:33:23 horas se habría realizado la afiliación al referido canal digital con el código de dispositivo afiliado 585a34017bab1bc2.
58. De otro lado, en cuanto al ingreso a la plataforma digital, el Banco señaló que el 3 de abril de 2025 a las 18:30:29 horas, se inició sesión en el aplicativo Banca Móvil BCP para efectuar las operaciones cuestionadas. Para lo cual, dicha entidad bancaria presentó el “*Reporte de operaciones Banca Móvil*”²⁰, a través del que se verifica que en dicha fecha y hora el denunciante habría iniciado sesión (bajo el código interno computacional 26****56), conforme a las glosas “300” y “*login*”, las cuales acreditan el correcto ingreso del número de tarjeta credimás 557-88****-2857y clave de internet de seis (6) dígitos, de acuerdo con lo informado por la entidad bancaria. Por lo tanto, este Colegiado pudo verificar el correcto ingreso a la Banca Móvil.
59. Cabe precisar que, de manera posterior al Informe Final de Instrucción, el Banco remitió el “*Reporte de operaciones Banca Móvil*”²¹, de cuya revisión se advierte el inicio de sesión de todas las operaciones analizadas en el presente extremo, toda vez que el reporte contiene información hasta el 18 de julio de 2025.
60. Por tanto, ha quedado acreditado el correcto inicio de sesión respecto de las 82 operaciones analizadas en el presente extremo.
61. En cuanto a la afiliación del denunciante a la clave token, se pudo concluir que, en la medida que no ha sido un hecho cuestionado por el señor Illatopa, no corresponde efectuar mayor análisis sobre ello.
62. De otro lado, respecto al uso de la clave dinámica, el Banco adjuntó el “*Reporte Log*

¹⁹ Ver pieza procesal denominada “ANEXO 1-E ILLATOPA.PDF” presentada mediante escrito del 5 de febrero de 2026 por el Banco.

²⁰ Ver la pieza procesal denominada “ANEXO 1-G ILLATOPA.PDF” presentada mediante escrito del 5 de febrero de 2026 por el Banco.

²¹ Ver la pieza procesal N° 2, 3, 4 y 5 presentadas mediante escrito del 9 de abril de 2026 por el Banco.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2132-2025/CC1

Server”²², de cuya revisión se puede verificar que, el 4 de abril de 2025 a las 06:03 horas, se usó la clave token conforme la glosa “AUTHENTICATION METHOD SUCCESS”.

63. No obstante, de la revisión del medio probatorio, se ha verificado que entre el 3 de abril al 30 de junio de 2025 únicamente se registraron 15 usos de la clave token; no obstante, en este punto se están analizando 82 operaciones realizadas mediante banca móvil. Sobre ello, el Banco no ha explicado ni precisado la razón de dicha discrepancia.
64. Cabe precisar que, en su escrito de observaciones al Informe Final de Instrucción, el Banco señaló que en el caso de operaciones de transferencia "yapear a celular" hasta por un importe de S/ 150,00, no se exige el ingreso de la clave dinámica.
65. Al respecto, consideramos oportuno precisar que de las 82 operaciones analizadas en el presente extremo, únicamente, 8 operaciones corresponden a importes superiores a S/ 150,00, las cuales, de acuerdo con lo informado por el Banco, requerirían el ingreso de la clave dinámica; sin embargo, conforme ha sido señalado en los numerales previos, se han registrado 15 usos de clave token. Sobre ello, el Banco no ha explicado ni precisado la razón de dicha discrepancia.
66. De los medios probatorios previamente señalados, esta Comisión advierte que el proveedor no acreditó la validez de las operaciones no reconocidas, de conformidad con la legislación vigente.
67. Por tanto, no quedó acreditado el cumplimiento de los tres (3) presupuestos exigidos por el artículo 14° del *Reglamento de Tarjetas*: i) conformidad con la legislación vigente, ii) sujeción al contrato suscrito entre las partes y iii) autorización del usuario.
68. Cabe agregar que, pese a que mediante Resolución N° 2 del 24 de octubre de 2025, se hizo un requerimiento de información expreso a la entidad bancaria para la presentación del contrato del producto financiero y/o los documentos que vinculaban al denunciante con la contratación de la cuenta de ahorros 365*****005, a la fecha, el Banco no ha cumplido con remitir dicha información.
69. En ese sentido, en tanto que no ha quedado acreditada la validez de las 82 operaciones no reconocidas, efectuadas por banca móvil con cargo a la cuenta de ahorros 365*****005, al no haberse cumplido de manera concurrente con los requisitos detallados en el fundamento 54 de la presente resolución, corresponde atribuir responsabilidad al proveedor por el presente extremo de la denuncia.

a.2) De las 85 operaciones realizadas a través de Yape

70. En primer lugar, resulta necesario precisar que, en el presente caso, corresponde determinar la responsabilidad del Banco en relación con la adopción de medidas de seguridad frente a la realización de 85 operaciones no reconocidas realizadas a través del Aplicativo Yape, para lo cual se deberá tener en consideración los fundamentos desarrollados en los numerales 50 a 54 de la presente resolución.

²² Ver pieza procesal denominada “ANEXO 1-F ILLATOPA.PDF” presentada mediante escrito del 5 de febrero de 2026 por el Banco.



71. Ahora bien, a fin de determinar la responsabilidad de la entidad bancaria respecto a las operaciones efectuadas mediante el aplicativo “Yape”, se deberá verificar si la transacción no reconocida realizada a través de la plataforma virtual cumplió con los parámetros de seguridad implementados por el proveedor, esto es, (i) la afiliación al canal digital; (ii) el inicio de sesión en dicho canal, (iii) la afiliación a la clave *token*; (iv) el registro de las operaciones cuestionadas con el ingreso de la clave dinámica correspondiente.
72. En cuanto al punto (i) y (iii) del numeral anterior, se puede concluir que, en la medida que no ha sido un hecho cuestionado por el señor Illatopa, no corresponde efectuar mayor análisis sobre la afiliación a la plataforma yape y a la clave token.
73. De otro lado, en cuanto al ingreso al canal, en su escrito de observaciones al Informe Final de Instrucción, el Banco señaló que en el reporte denominado “*Reportería Yape*”²³ la glosa “Login Type Cd” con código “2” corresponde al flujo de inicio de sesión “Unlock”.
74. Al respecto, es necesario precisar que, el Banco señaló que la glosa “Login Type Cd” que corresponde al flujo de inicio de sesión tiene dos (2) respuestas: (i) código 1 cuyo significado es “Login”, y, (ii) código 2 cuyo significado es “Unlock”; sin embargo, la entidad bancaria no ha detallado ni ha precisado cual de estos códigos acreditaría el correcto inicio de sesión.
75. Por otra parte, en su escrito de observaciones al Informe Final de Instrucción, el Banco señaló que la “*Reportería Yape*”²⁴ advertiría que en todas las sesiones registradas se utilizó el factor de autenticación identificado con el código “4”, el cual corresponde a la clave personal de 6 dígitos (clave yape).
76. De la revisión del referido medio probatorio, se ha verificado que la glosa “Authenticator Factor Type Cd” con código “4” corresponde a la clave yapera de seis (6) dígitos, de acuerdo con lo informado por el Banco; sin embargo, este contiene información únicamente del 1 de abril al 2 de junio de 2025, mientras que las operaciones analizadas en el presente extremo se han realizado entre el 5 al 30 de junio de 2025. Sobre ello, el Banco no ha explicado ni precisado la razón de dicha discrepancia.
77. En ese sentido, esta Comisión advierte que el proveedor no acreditó la validez de las 85 operaciones no reconocidas, de conformidad con la legislación vigente.
78. Por tanto, no quedó acreditado el cumplimiento de los tres presupuestos exigidos por el artículo 14° del *Reglamento de Tarjetas* i) conformidad con la legislación vigente, ii) sujeción al contrato suscrito entre las partes y iii) autorización del usuario.
79. Cabe agregar que, pese a que mediante Resolución N° 2 del 24 de octubre de 2025, se hizo un requerimiento de información expreso a la entidad bancaria para la presentación del contrato del producto financiero y/o los documentos que vinculaban al denunciante con la contratación de la cuenta de ahorros 365*****005, a la fecha, el Banco no ha

²³ Ver pieza procesal N° 7 denominada “C46570280 REPORTE GENERAL YAPE.PDF” presentada mediante escrito del 9 de abril de 2026 por el Banco.

²⁴ Ver pieza procesal N° 7 denominada “C46570280 REPORTE GENERAL YAPE.PDF” presentada mediante escrito del 9 de abril de 2026 por el Banco.



cumplido con remitir dicha información.

80. En ese sentido, en tanto que no ha quedado acreditada la validez de las 85 operaciones no reconocidas, efectuadas por el aplicativo Yape con cargo a la cuenta de ahorros 365*****005, al no haberse cumplido de manera concurrente con los requisitos detallados en el fundamento 54 de la presente resolución, corresponde atribuir responsabilidad al proveedor por el presente extremo de la denuncia.

a.3) De las 8 operaciones realizadas por Cajero Automático

81. Al respecto, es preciso señalar que el parámetro de idoneidad para este tipo de casos está constituido por los dos (2) factores de autenticación utilizados por los proveedores en los cajeros automáticos, a efectos que sólo a través del empleo de la tarjeta de débito (chip o su representación digital) y la clave secreta (PIN), sea posible realizar estas operaciones de disposición de efectivo por dicho canal.
82. Con relación a los hechos materia de análisis, cabe indicar que los medios de prueba presentados usualmente por las empresas del sistema bancario para acreditar la validez de las operaciones por cajero automático son los siguientes:
- (i) Winchas auditoras de los cajeros automáticos: son documentos emitidos por el propio cajero automático, en los que se detalla el proceso a través del cual se realizó una determinada operación, indicándose la fecha, hora y monto de la operación, así como el número de tarjeta.
 - (ii) Print de pantalla: estos documentos reproducen la imagen en pantalla del sistema que generó la wincha auditora.
 - (iii) Reportes Tándem: son emitidos por el mismo sistema continuo en un formato de texto y contiene la información relativa a las operaciones autorizadas en un determinado cajero automático.
 - (iv) Reportes en formato "TXT": en dichos documentos se consigna la misma información de las *winchas auditoras*, pero en formato de texto. Se suelen emitir cuando la operación reclamada tiene una antigüedad mayor a los 6 meses.
83. En efecto, esta Comisión ha advertido que, en anteriores pronunciamientos, que, para determinar la validez de una operación de retiro de efectivo, será necesario que la entidad bancaria acredite a través de los reportes generados por su sistema informático que se respetó íntegramente el proceso de la operación por su canal, los cuales deberán estar suscritos por el funcionario responsable²⁵.
84. A criterio de esta Comisión, los medios probatorios antes descritos, deberán contener, ya sea con una indicación expresa o a través de un código, abreviatura o texto generado por su propio programa informático empleado para tal fin, la información correspondiente a la lectura de la banda magnética de la tarjeta que se emplee para realizar la operación y el ingreso de la clave secreta.

²⁵ Cfr. Resolución Final N° 708-2014/CC1 del 16 de julio de 2014, emitida en el marco del procedimiento seguido por la señora Paulina Judith Gonzales Saldaña contra el Banco de Crédito del Perú.



85. Tomando en consideración lo señalado en los párrafos precedentes, corresponde analizar los medios probatorios obrantes en el expediente, a fin de verificar si ha quedado acreditado que las operaciones no reconocidas realizadas por cajero automático se efectuaron válidamente.
86. Al respecto, obra en el expediente una copia de las *winchas auditoras*²⁶ presentadas por el Banco correspondiente a las 8 operaciones analizadas en el presente extremo, de cuya revisión se verifica la glosa “CHIP CARD BEING PROCESSED” y “CARD IN” que significaría el empleo de la tarjeta de débito y la glosa “PIN ENTERED” que acreditaría el ingreso de la clave secreta.
87. Por otro lado, de la revisión del reporte *Tándem*²⁷ se verifica que las operaciones cuestionadas fueron realizadas por ATM con la tarjeta Credimás 4557-88****-2857.
88. Por tanto, de los citados medios probatorios puede advertirse que las operaciones denunciadas fueron realizadas válidamente por cajero automático.
89. Sin embargo, de los 3 presupuestos exigidos por el artículo 14° del *Reglamento de Tarjetas* —i) conformidad con la legislación vigente, ii) sujeción al contrato suscrito entre las partes y iii) autorización del usuario—, únicamente se cumplió con el primero. Así pues, la normativa vigente permite, en efecto, que las empresas emisoras efectúen el cargo correspondiente a un producto financiero, en tanto la operación se haya realizado conforme a los procedimientos previstos por la regulación sectorial aplicable, aspecto que se encuentra acreditado en el presente caso.
90. No obstante, los otros 2 presupuestos no se encuentran plenamente verificados, pues, si bien el Banco acreditó que las operaciones fueron ejecutadas mediante cajero automático mediante el ingreso de la clave secreta, ello no resultaba suficiente para acreditar la existencia de una autorización válida, pues correspondía verificar, en el contrato suscrito por las partes, si dicho mecanismo fue expresamente pactado como medio de autorización de las operaciones; siendo que, solo a partir de dicha constatación contractual podría considerarse que la operación fue válidamente cargada.
91. Cabe agregar que, pese a que mediante Resolución N° 2 del 24 de octubre de 2025, se hizo un requerimiento de información expreso a la entidad bancaria para la presentación del contrato del producto financiero y/o los documentos que vinculaban al denunciante con la contratación de la cuenta de ahorros 365*****005, a la fecha, el Banco no ha cumplido con remitir dicha información.
92. Al respecto, en su escrito de observaciones al Informe Final de Instrucción el Banco señaló que la imputación de responsabilidad de sustenta en la falta de acreditación de que el mecanismo de autorización se encuentre expresamente previsto en el contrato. No obstante, la validez de una operación no podría quedar supeditada exclusivamente a la literalidad del contrato.

²⁶ Ver la pieza procesal denominada “ANEXO 1-H ILLATOPA.PDF” presentada mediante escrito del 5 de febrero de 2026 por el Banco.

²⁷ Ver la pieza procesal denominada “ANEXO 1-I ILLATOPA.PDF” presentada mediante escrito del 5 de febrero de 2026 por el Banco.



93. No obstante, resulta pertinente precisar que, en el ámbito de la prestación de servicios y comercialización de productos financieros, constituyen garantías legales exigibles aquellas disposiciones previstas en el Reglamento de Tarjetas, particularmente las relativas a las medidas de seguridad aplicables al proceso de autenticación del usuario para la realización de operaciones.
94. En ese sentido, correspondía al Banco acreditar el cumplimiento de lo establecido en el numeral 14 del citado Reglamento, esto es, demostrar que el cargo efectuado este justificado y respaldado, sobre la base del cumplimiento de la normativa sectorial aplicable, las disposiciones contractuales pactadas entre las partes y la autorización expresa del usuario. Sin embargo, en el presente caso, el Banco no acreditó que el mecanismo de autorización se encontraba expresamente pactado en el contrato.
95. En ese sentido, en tanto que no ha quedado acreditada la validez de las 8 operaciones no reconocidas, efectuadas por cajero automático con cargo a la cuenta de ahorros 365*****005, al no haberse cumplido de manera concurrente con los requisitos detallados en el fundamento 54 de la presente resolución, corresponde atribuir responsabilidad al proveedor por el presente extremo de la denuncia.
- a.4) De las 4 operaciones realizadas por Agente BCP
96. En primer lugar, resulta necesario precisar que, en el presente caso, corresponde determinar la responsabilidad del Banco en relación con la adopción de medidas de seguridad frente a la realización de 4 operaciones no reconocidas realizadas a través de Agente BCP.
97. Ahora bien, a fin de determinar la responsabilidad de la entidad bancaria respecto a las operaciones efectuadas mediante Agente BCP, se deberá verificar si las operaciones fueron correctamente validadas mediante los mecanismos de seguridad habilitados, tales como (i) la marcación de clave del agente; (ii) pase de la tarjeta en el dispositivo; y, (iii) marcación de la clave del usuario. De acuerdo con lo informado por el Banco en anteriores procedimientos²⁸.
98. Al respecto, el Banco no ha detallado ni ha explicado qué medio probatorio permitiría verificar lo correspondiente a los parámetros señalados en el numeral anterior.
99. En ese sentido, esta Comisión advierte que el proveedor no acreditó la validez de las 4 operaciones no reconocidas, de conformidad con la legislación vigente.
100. Por tanto, no quedó acreditado el cumplimiento de los tres presupuestos exigidos por el artículo 14° del *Reglamento de Tarjetas* i) conformidad con la legislación vigente, ii) sujeción al contrato suscrito entre las partes y iii) autorización del usuario.
101. Cabe agregar que, pese a que mediante Resolución N° 2 del 24 de octubre de 2025, se hizo un requerimiento de información expreso a la entidad bancaria para la presentación del contrato del producto financiero y/o los documentos que vinculaban al denunciante con la contratación de la cuenta de ahorros 365*****005, a la fecha, el Banco no ha



cumplido con remitir dicha información.

102. En ese sentido, en tanto que no ha quedado acreditada la validez de las 4 operaciones no reconocidas, efectuadas por agente BCP con cargo a la cuenta de ahorros 365*****005, al no haberse cumplido de manera concurrente con los requisitos detallados en el fundamento 54 de la presente resolución, corresponde atribuir responsabilidad al proveedor por el presente extremo de la denuncia.

a.4) De las 2 operaciones realizadas por POS

103. En primer lugar, resulta necesario precisar que, en el presente caso, corresponde determinar la responsabilidad del Banco en relación con la adopción de medidas de seguridad frente a la realización de 2 operaciones no reconocidas realizadas a través de POS.
104. Por tanto, considerando que las operaciones cuestionadas se realizaron con tarjeta de débito presente, corresponde analizar el caso considerando lo establecido en el numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.
105. Respecto del primer factor, referido al empleo de la tarjeta de débito (chip o su representación digital), el Banco no ha detallado ni ha explicado qué medio probatorio permitiría verificar ello.
106. Prosiguiendo con el análisis, respecto al segundo factor, no obra medio probatorio que permita evidenciar el uso de la clave secreta (PIN).
107. Teniendo en consideración lo antes mencionado, se concluye que el Banco no ha cumplido con acreditar las medidas de seguridad contempladas en el numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas; razón por la cual no se puede determinar que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente.
108. Por tanto, no quedó acreditado el cumplimiento de los tres presupuestos exigidos por el artículo 14° del *Reglamento de Tarjetas* i) conformidad con la legislación vigente, ii) sujeción al contrato suscrito entre las partes y iii) autorización del usuario.
109. Cabe agregar que, pese a que mediante Resolución N° 2 del 24 de octubre de 2025, se hizo un requerimiento de información expreso a la entidad bancaria para la presentación del contrato del producto financiero y/o los documentos que vinculaban al denunciante con la contratación de la cuenta de ahorros 365*****005, a la fecha, el Banco no ha cumplido con remitir dicha información.
110. En ese sentido, en tanto que no ha quedado acreditada la validez de las 2 operaciones no reconocidas, efectuadas por POS con cargo a la cuenta de ahorros 365*****005, al no haberse cumplido de manera concurrente con los requisitos detallados en el fundamento 54 de la presente resolución, corresponde atribuir responsabilidad al proveedor por el presente extremo de la denuncia.

(ii) **De las 75 operaciones realizadas entre el 1 al 23 de julio de 2025**

— **De la responsabilidad por las operaciones no reconocidas**



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2132-2025/CC1

111. Para el análisis del presente extremo, se deberá considerar los argumentos expuestos en los numerales 37 al 40 de la presente resolución.
112. Así pues, entre las modificaciones más relevantes, se precisó que el proceso de autenticación para operaciones con tarjetas debe ejecutarse según lo dispuesto en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, empleando los factores de autenticación detallados en el literal j) del artículo 2 de dicha norma y siguiendo los estándares técnicos de EMVCo, las mencionadas modificaciones han entrado en vigencia el 1 de julio de 2025; no obstante, se presenta una excepción para las tarjetas de crédito emitidas antes de esa fecha, cuya obligatoriedad regirá desde el 1 de abril de 2026²⁹; es decir, desde el 1 de abril de 2026 se exigirá el cumplimiento del proceso de autenticación establecido en la norma.
113. Para una mejor comprensión de lo mencionado en el párrafo anterior, se presenta el siguiente cuadro:

PARA OPERACIONES CON	FACTORES DE AUTENTICACIÓN	ESTÁNDAR EMV	CONTROL DE ATAQUES
Tarjeta presente ³⁰	Factor 1: Chip (o réplica digital). Factor 2: Clave secreta (PIN) o factor señalado por la SBS.	No se requiere el estándar	No requiere de control
Tarjeta no presente	Factor 1: Datos de la tarjeta (física/digital) Factor 2: Código dinámico o factor en línea	Sí, EMV 3-D Secure (3DS) para el segundo factor	Sí, se debe adoptar los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization, según lo indicado en el numeral 7.4. del artículo

29

RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO, modificado mediante RESOLUCIÓN SBS N° 2286-2024.

Artículo 16°. - Medidas de seguridad respecto a los usuarios

Las empresas deben adoptar, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad con respecto a los usuarios: (...)

7. El proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de Ciberseguridad, mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2 del dicho reglamento, y siguiendo las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo, según el tipo de operación del que se trate:

7.1 Para operaciones con tarjeta presente se requieren dos factores, donde el primero es el chip de la tarjeta o su representación digital. El segundo factor puede ser una clave secreta (PIN) u otro que establezca la Superintendencia.

7.2 Para operaciones con tarjeta no presente se requieren dos factores, donde el primero son los datos contenidos en la representación física o digital de la tarjeta. El segundo factor puede ser un código de verificación dinámico de la tarjeta u otro factor verificable en línea requerido al usuario en el marco del estándar EMV 3DS, salvo los casos de exención previstos en el artículo 20 del Reglamento de Ciberseguridad.

7.3 Para operaciones con billeteras móviles de terceros basadas en tokenización de tarjetas, la afiliación de la tarjeta para el uso de este servicio conforme al numeral 7.2 y las operaciones subsiguientes que se realicen deben ser autenticadas mediante la tokenización de la tarjeta y un segundo factor de distinta naturaleza.

7.4 El control requerido en el literal b) del artículo 19 el Reglamento de Ciberseguridad, ante ataques de hombre en el medio, es satisfecho mediante la adopción de los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization para los numerales 7.2 y 7.3 del presente artículo, según corresponda.

7.5 Para operaciones en que no se valide el segundo factor por limitaciones fuera de su control, la empresa debe establecer reglas de aceptación o rechazo, en función al nivel de riesgo de fraude, según el sistema de monitoreo de transacciones descrito en el artículo 17° del presente reglamento. Dichas limitaciones pueden estar asociadas al terminal de atención, las prácticas del comercio o la tecnología utilizada por el usuario.

30

De conformidad con la Resolución SBS N° 02220-2025 de fecha 23 de junio de 2025, se dispuso prorrogar el plazo de vigencia hasta el 1 de abril de 2026, sólo sobre el supuesto de tarjeta de crédito presente emitidas con anterioridad al 1 de julio de 2025.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2132-2025/CC1

			16° del Reglamento de Tarjetas
Billeteras Móviles	Factor 1: Tokenización de la tarjeta Factor 2: Factor de distinta naturaleza	Sí, EMV Tokenization	Sí, se debe adoptar los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization, según lo indicado en el numeral 7.4. del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.

114. Adicionalmente, en aquellos casos en los que no sea posible validar el segundo factor de autenticación debido a limitaciones ajenas al control de la empresa, esta debe establecer reglas de aceptación o rechazo de las operaciones en función del nivel de riesgo de fraude, conforme al sistema de monitoreo de transacciones previsto en el Reglamento de Tarjetas. Dichas limitaciones pueden estar asociadas, entre otros aspectos, al terminal de atención, a las prácticas del comercio o a la tecnología empleada por el usuario.
115. Considerando lo expuesto, las operaciones realizadas a partir de la entrada en vigencia de la Resolución SBS N.° 2286-2024 deben observar obligatoriamente las nuevas reglas de autenticación previstas en el artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, atendiendo al tipo de operación de que se trate (tarjeta presente, tarjeta no presente o billeteras móviles tokenizadas), así como a los supuestos excepcionales asociados a limitaciones técnicas o tecnológicas. Ello resulta determinante para la evaluación del cumplimiento normativo de las ESF y para la asignación de responsabilidades frente a eventuales operaciones no reconocidas por los usuarios.

b) De la validez de las operaciones no reconocidas

b.1) De las 9 operaciones realizadas a través de Banca Móvil

116. Sobre el particular, de los actuados en el expediente y, de acuerdo con lo manifestado por las partes, se verifica que las operaciones no reconocidas se realizaron a través de banca móvil. Por tanto, corresponde determinar la responsabilidad del Banco en relación con la adopción de medidas de seguridad, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas. Al respecto, es importante destacar que la Resolución SBS N° 2286-2024 modificó el artículo 14° del Reglamento de Tarjetas³¹.
117. Ahora bien, del contenido del citado artículo 14° se desprende que todo cargo efectuado en una tarjeta de crédito debe estar debidamente justificado y respaldado, sobre la base del cumplimiento de la normativa sectorial aplicable, las disposiciones contractuales pactadas entre las partes y la autorización expresa del usuario.
118. Por ende, la validez de un cargo realizado en el producto financiero del tarjetahabiente exige la concurrencia de dichos requisitos, de modo que corresponde al Banco acreditar

31

RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014

Artículo 14°. - Cargos asociados a tarjetas de débito

Las empresas cargarán en la cuenta de depósitos del usuario el importe de los bienes, servicios y obligaciones que este adquiera o pague, así como de los servicios descritos en el artículo 13° del Reglamento, conforme a la legislación vigente sobre la materia, al contrato suscrito entre las partes y a la autorización del usuario de la tarjeta de débito.

29

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú Telf: 224 7800 / Fax: 224 0348

E-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

M-CPC-05/02



—conforme al contrato suscrito— que los parámetros de autorización de la operación cuestionada resultaron válidos y se ajustaron a la normativa vigente.

119. En ese sentido, este Colegiado realizará el análisis de responsabilidad del Banco conforme a lo dispuesto en el numeral 7.2 y 7.4 del artículo 16° y el artículo 14° del Reglamento de Tarjetas.

Sobre el enrolamiento

120. Al respecto, en la medida que no ha sido un hecho cuestionado por el señor Illatopa, no corresponde efectuar mayor análisis sobre la afiliación a la banca móvil; en esa línea, se procederá a analizar, el ingreso a la mencionada banca, conforme a la normativa aplicable.

Sobre el inicio de sesión

121. Respecto al ingreso, debe entenderse que este constituye un elemento imprescindible para que se efectúen las operaciones no reconocidas, siendo que el proceso de validación de las referidas operaciones comienza desde el ingreso a la banca móvil.
122. Esto quiere decir que, para que la transacción cuestionada sea considerada como válida, la entidad bancaria debe acreditar, en primer lugar, el ingreso a la banca móvil para, posteriormente, verificar la autenticación reforzada.
123. Al respecto, para acreditar el inicio de sesión en el aplicativo Banca Móvil BCP adjuntó el “*Reporte de operaciones Banca Móvil*”³²; sin embargo, de la revisión del referido medio probatorio no se ha verificado que este contenga información sobre el inicio de sesión de las operaciones realizadas entre el 2 al 23 de julio de 2025. Por lo tanto, este Colegiado no pudo verificar el ingreso a la Banca Móvil.
124. Dicho esto, se procederá a verificar si el Banco ha ofrecido medios probatorios que permiten verificar la observancia de las disposiciones vigente, relacionadas con la aplicación de autenticación reforzada.

Sobre el primer requisito de autenticación reforzada

125. Ahora bien, deberá acreditar el cumplimiento de los 2 factores de autenticación para uso de tarjeta no presente, establecidos en el numeral 7.2 del artículo 16° del Reglamento.
126. Respecto al primer factor de autenticación constituido por los datos contenidos en la representación física o digital de la tarjeta, en el presente caso no ha sido posible verificar su cumplimiento, toda vez que, conforme ha sido desarrollado en el numeral 123 de la presente resolución, no se acreditó el inicio de sesión; por lo que, no es posible verificar que se hayan empleado los datos contenidos en la representación de la tarjeta para la realización de las operaciones.

³² Ver la pieza procesal denominada “ANEXO 1-G ILLATOPA.PDF” presentada mediante escrito del 5 de febrero de 2026 por el Banco.



127. Respecto al segundo factor de autenticación comprendido por el código de verificación dinámico de la tarjeta u otro factor verificable en línea requerido al usuario en el marco del estándar EMV 3DS, en el presente caso, el Banco ha señalado que la clave token cumpliría con los requisitos y estándares que requiere la norma.
128. Para acreditar lo alegado, el Banco adjuntó el reporte denominado “Reporte Log Server”³³, de cuya revisión se puede verificar que, el 2 de julio de 2025 a las 15:28 horas, se usó la clave token conforme la glosa “AUTHENTICATION METHOD SUCCESS”.
129. Cabe precisar que, respecto a las 8 operaciones realizadas de manera posterior también se ha verificado el correcto uso de la clave token.
130. No obstante, la entidad bancaria no ha detallado ni ha explicado qué medio probatorio permitiría acreditar el cumplimiento del estándar EMV 3DS.
131. Al respecto, en sus observaciones al Informe Final de Instrucción, el Banco sostuvo que no correspondía al Indecopi realizar una validación técnica especializada sobre la estructura, diseño criptográfico o estándares tecnológicos internos de los mecanismos de autenticación implementados por una entidad financiera, al tratarse —según indicó— de una competencia atribuida a la SBS. Asimismo, alegó que la glosa “AUTHENTICATION METHOD SUCCESS” demostraría que el token fue ingresado y validado correctamente.
132. No obstante, resulta pertinente precisar que, en el ámbito de la prestación de servicios y comercialización de productos financieros, constituyen garantías legales exigibles aquellas disposiciones previstas en el Reglamento de Tarjetas, particularmente las relativas a las medidas de seguridad aplicables al proceso de autenticación del usuario para la realización de operaciones.
133. En ese sentido, correspondía al Banco acreditar el cumplimiento de lo establecido en el numeral 7.2 del citado Reglamento, esto es, demostrar que contaba con un código de verificación dinámico de la tarjeta u otro factor de autenticación verificable en línea, requerido al usuario conforme al estándar EMV 3DS. Sin embargo, en el presente caso, el Banco no acreditó haber observado el estándar exigido por la propia normativa aplicable, incumpliendo así el nivel de seguridad que esta impone.
134. Por tanto, puede concluirse que el Banco no ha acreditado el cumplimiento del segundo factor de autenticación.

Sobre el segundo requisito de autenticación reforzada

135. Respecto al segundo requisito esto es, contar con un control de ataques de hombre en el medio el cual debe ajustarse a los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization, en el presente caso, el Banco ha señalado que con la clave token se cumpliría con ello.
136. Al respecto, este Colegiado advierte que el Banco en su escrito de descargos ha detallado el funcionamiento de la clave token y cómo este cumpliría como mecanismo

³³ Ver pieza procesal denominada “ANEXO 1-F ILLATOPA.PDF” presentada mediante escrito del 5 de febrero de 2026 por el Banco.



de protección de ataque de hombre en el medio; sin embargo, no ha detallado ni ha explicado qué medio probatorio permitiría acreditar el cumplimiento del estándar EMV 3DS y y EMV Tokenization, así como tampoco se advierte que el proveedor haya aportado al procedimiento medios probatorios que evidencien el cumplimiento de este requisito.

137. Por tanto, puede concluirse que el Banco no ha acreditado el cumplimiento del segundo requisito de la autenticación reforzada.
138. En ese sentido, teniendo en consideración lo antes mencionado, se concluye que, respecto de las operaciones materia de controversia, el Banco no ha cumplido con acreditar el proceso de autenticación del usuario.
139. Por tanto, no quedó acreditado el cumplimiento de los tres presupuestos exigidos por el artículo 14° del *Reglamento de Tarjetas* i) conformidad con la legislación vigente, ii) sujeción al contrato suscrito entre las partes y iii) autorización del usuario.
140. Cabe agregar que, pese a que mediante Resolución N° 2 del 24 de octubre de 2025, se hizo un requerimiento de información expreso a la entidad bancaria para la presentación del contrato del producto financiero y/o los documentos que vinculaban al denunciante con la contratación de la cuenta de ahorros 365*****005, a la fecha, el Banco no ha cumplido con remitir dicha información.
141. En ese sentido, en tanto que no ha quedado acreditada la validez de las 9 operaciones no reconocidas, efectuadas por banca móvil con cargo a la cuenta de ahorros 365*****005, al no haberse cumplido de manera concurrente con los requisitos detallados en el fundamento 118 de la presente resolución, corresponde atribuir responsabilidad al proveedor por el presente extremo de la denuncia.

b.2) De las 65 operaciones realizadas a través de Yape

142. En primer lugar, resulta necesario precisar que, en el presente caso, corresponde determinar la responsabilidad del Banco en relación con la adopción de medidas de seguridad frente a la realización de 65 operaciones no reconocidas realizadas a través del aplicativo Yape.
143. Por tanto, considerando que las operaciones cuestionadas se realizaron a través del aplicativo Yape (billetera móvil) entre el 1 al 23 de julio de 2025, corresponde analizar el caso considerando lo establecido en el numeral 7.3 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.
144. Al respecto, el referido numeral señala que para operaciones con billeteras móviles de terceros basadas en tokenización de tarjetas, la afiliación de la tarjeta para el uso de este servicio se deberá realizar conforme al numeral 7.2.
145. No obstante, en la medida que no ha sido un hecho cuestionado por el señor Illatopa, no corresponde efectuar mayor análisis sobre la afiliación a la plataforma "Yape".



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2132-2025/CC1

146. Ahora bien, la norma señala que las operaciones que se realicen por billetera móvil deben ser autenticadas mediante la tokenización de la tarjeta y un segundo factor de distinta naturaleza.
147. Al respecto, en su escrito de observaciones al Informe Final de Instrucción, el Banco señaló que en el reporte denominado "*Reportería Yape*"³⁴ la glosa "Login Type Cd" con código "2" corresponde al flujo de inicio de sesión "Unlock".
148. Con relación a ello, el Banco señaló que la glosa "Login Type Cd" que corresponde al flujo de inicio de sesión tiene dos (2) respuestas: (i) código 1 cuyo significado es "Login", y, (ii) código 2 cuyo significado es "Unlock"; sin embargo, la entidad bancaria no ha detallado ni ha precisado cual de estos códigos acreditaría el correcto inicio de sesión.
149. Por otra parte, indicó que la "*Reportería Yape*"³⁵ advertiría que en todas las sesiones registradas se utilizó el factor de autenticación identificado con el código "4", el cual corresponde a la clave personal de 6 dígitos (clave yape).
150. De la revisión del referido medio probatorio, se ha verificado que la glosa "Authenticator Factor Type Cd" con código "4" corresponde a la clave yapera de seis (6) dígitos, de acuerdo con lo informado por el Banco; sin embargo, este contiene información únicamente del 1 de abril al 2 de junio de 2025, mientras que las operaciones analizadas en el presente extremo se han realizado entre el 1 al 23 de julio de 2025. Sobre ello, el Banco no ha explicado ni precisado la razón de dicha discrepancia.
151. Teniendo en consideración lo antes mencionado, se concluye que el Banco no ha cumplido con acreditar las medidas de seguridad contempladas en el numeral 7.3 del artículo 16° del *Reglamento de Tarjetas*; razón por la cual no se puede determinar que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente.
152. Por tanto, no quedó acreditado el cumplimiento de los tres presupuestos exigidos por el artículo 14° del *Reglamento de Tarjetas* i) conformidad con la legislación vigente, ii) sujeción al contrato suscrito entre las partes y iii) autorización del usuario.
153. Cabe agregar que, pese a que mediante Resolución N° 2 del 24 de octubre de 2025, se hizo un requerimiento de información expreso a la entidad bancaria para la presentación del contrato del producto financiero y/o los documentos que vinculaban al denunciante con la contratación de la cuenta de ahorros 365*****005, a la fecha, el Banco no ha cumplido con remitir dicha información.
154. En ese sentido, en tanto que no ha quedado acreditada la validez de las 65 operaciones no reconocidas, efectuadas por Yape con cargo a la cuenta de ahorros 365*****005, al no haberse cumplido de manera concurrente con los requisitos detallados en el fundamento 118 de la presente resolución, corresponde atribuir responsabilidad al proveedor por el presente extremo de la denuncia.

b.3) De la operación por cajero automático

³⁴ Ver pieza procesal N° 7 denominada "C46570280 REPORTE GENERAL YAPE.PDF" presentada mediante escrito del 9 de abril de 2026 por el Banco.

³⁵ Ver pieza procesal N° 7 denominada "C46570280 REPORTE GENERAL YAPE.PDF" presentada mediante escrito del 9 de abril de 2026 por el Banco.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2132-2025/CC1

155. Al respecto, para el análisis del presente extremo se deberá tener en consideración los fundamentos expuestos en los numerales 81 a 85 de la presente resolución.
156. Así pues, obra en el expediente una copia del reporte *Tándem*³⁶, de cuya revisión se verifica que la operación cuestionada, se realizó el 14 de julio de 2025 por el importe de S/ 100,00 en el ATM 8634 con la tarjeta credimás 4557-88****-2857.
157. No obstante, para acreditar la validez de las operaciones correspondía al Banco adjuntar la wincha auditora de la operación cuestionada en el presente extremo, a fin de verificar que la operación se realizó con el empleo de la tarjeta y el ingreso de la clave secreta del consumidor.
158. Por tanto, del citado medio probatorio puede advertirse que la operación denunciada no fue realizada válidamente por cajero automático.
159. Por tanto, no quedó acreditado el cumplimiento de los tres presupuestos exigidos por el artículo 14° del *Reglamento de Tarjetas* i) conformidad con la legislación vigente, ii) sujeción al contrato suscrito entre las partes y iii) autorización del usuario.
160. Cabe agregar que, pese a que mediante Resolución N° 2 del 24 de octubre de 2025, se hizo un requerimiento de información expreso a la entidad bancaria para la presentación del contrato del producto financiero y/o los documentos que vinculaban al denunciante con la contratación de la cuenta de ahorros 365*****005, a la fecha, el Banco no ha cumplido con remitir dicha información.
161. En ese sentido, en tanto que no ha quedado acreditada la validez de una operación no reconocida, efectuada por cajero automático con cargo a la cuenta de ahorros 365*****005, al no haberse cumplido de manera concurrente con los requisitos detallados en el fundamento 118 de la presente resolución, corresponde atribuir responsabilidad al proveedor por el presente extremo de la denuncia.

— Conclusión

162. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos y acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0451-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar fundada la denuncia interpuesta por el señor Illatopa contra el Banco por presunta infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que no ha quedado acreditada la validez de 256 operaciones no reconocidas, realizadas entre el 3 de abril al 23 de julio de 2025 por el importe total de S/ 19 142,98 con cargo a la cuenta de ahorros 365*****005 de titularidad del denunciante.

Sobre las medidas correctivas

³⁶ Ver la pieza procesal denominada "ANEXO 1-I ILLATOPA.PDF" presentada mediante escrito del 5 de febrero de 2026 por el Banco.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2132-2025/CC1

163. El artículo 114° del Código establece que, sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción a las normas del Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias³⁷.
164. Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior³⁸. Las medidas correctivas complementarias tienen

³⁷ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 114.- Medidas correctivas

Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias.

Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento. Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte.

³⁸ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 115.- Medidas correctivas reparadoras

115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. En caso el órgano resolutorio dicte una o varias medidas correctivas, debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. Las medidas correctivas reparadoras pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:

- a. Reparar productos.
- b. Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.
- c. Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.
- b. Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.
- c. Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.
- d. Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.
- e. En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.
- f. Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.
- g. Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.

115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.

115.3 Las medidas correctivas reparadoras pueden solicitarse en cualquier momento hasta antes de la notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de secretaría técnica de la comisión de requerir al consumidor que precise la medida correctiva materia de solicitud. El consumidor puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de primera instancia, en cuyo caso se confiere traslado al proveedor para que formule su descargo.

115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.

115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.

115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.

115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.



el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que se produzca nuevamente en el futuro³⁹.

165. El señor Illatopa solicitó, como medida correctiva, que el Banco cumpla con la devolución de todos los consumos no reconocidos. Asimismo, requirió el reembolso de costos y costas del presente procedimiento.
166. Al respecto, se verifica la existencia de una infracción referida a que el Banco no ha acreditado la validez de 256 operaciones no reconocidas, realizadas entre el 3 de abril al 23 de julio de 2025, por el importe total de S/ 19 142,98 con cargo a la cuenta de ahorros 365*****005, de titularidad del denunciante.
167. Por tanto, este órgano colegiado considera que corresponde ordenar al Banco, en calidad de medidas correctivas, que en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución cumpla con:
- (i) Abonar a la cuenta de ahorros 365*****005 el importe total de S/ 19 142,98 correspondiente a las 256 operaciones no reconocidas materia de denuncia y los intereses que se hubiesen generado según la tasa de rendimiento aplicable a dicha cuenta desde la fecha de su cargo hasta el cumplimiento del mandato.
168. Asimismo, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, el Banco deberá presentar ante la Comisión los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117 del Código⁴⁰.

39

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 116.- Medidas correctivas complementarias

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

- a. Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.
- b. Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.
- c. El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.
- d. En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:
 - (i) Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.
 - (ii) Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.
- e. Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el Indecopi, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.
- f. Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

El Indecopi está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.

40

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 117.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el



169. En este punto, cabe indicar que el artículo 40° de la Directiva señala que, si se produce el incumplimiento del mandato por parte del proveedor obligado, la autoridad administrativa, a fin de garantizar el cumplimiento de su decisión, actuará de oficio e impondrá multa coercitiva por incumplimiento de medida correctiva⁴¹.
170. Cabe precisar que no constituye una facultad del Indecopi ejecutar la medida correctiva a favor del consumidor, pues el Estado ha reservado esta potestad únicamente al consumidor mediante la vía judicial. Por estas razones, el numeral 115.6 del artículo 115 del Código establece que las resoluciones finales que ordenen medidas correctivas reparadoras constituyen Títulos de Ejecución conforme a lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil.

Graduación de la sanción

171. Al respecto, en la Resolución Final N° 0072-2022/CC1 del 12 de enero de 2022, la Comisión desarrolló los aspectos técnicos y consideraciones normativas que deben aplicarse para el análisis de la imposición de una sanción, ello en torno al cumplimiento de lo estipulado en el Decreto Supremo 032-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutivos del INDECOPI respecto de las infracciones sancionables en el ámbito de su competencia (en adelante, el Decreto Supremo 032-2021-PCM).
172. Para la aplicación del *método de valores preestablecidos para otras infracciones en OPS, CPC y SPC*, se advierte que la infracción incurrida cumple con lo siguiente: (i) se desarrolló por un periodo menor a dos (2) años; (ii) no dañó ni puso en riesgo la vida y/o salud de las personas; y, (iii) tuvo un alcance geográfico menor al nivel nacional.
173. Para este caso en particular, a fin de obtener el valor preestablecido (K) se tomó en cuenta que la infracción cometida por el Banco consistió en la no adopción de medidas

límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Subrayado agregado)

41

DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR Ejecución de Mandatos

Artículo 40.- Incumplimiento y ejecución de medidas correctivas o cautelares

40.1. Ante el incumplimiento de un mandato de medida correctiva o medida cautelar por el proveedor obligado, el órgano resolutorio que actúa como primera instancia en el procedimiento, debe actuar de oficio a fin de garantizar el cumplimiento de la decisión de la autoridad, sin perjuicio del derecho que tiene al administrado de comunicarle esa situación. En dicha comunicación, el beneficiado debe precisar el número de expediente y resolución que dispuso el mandato, además de especificar en qué consiste el incumplimiento en caso se trate de varios mandatos.

40.2 En caso el obligado no acredite el cumplimiento de algún mandato de medida correctiva o medida cautelar, el órgano resolutorio que actúa como primera instancia, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá otorgar al administrado obligado por el mandato un plazo adicional de dos (2) días hábiles para cumplir con el apercibimiento de comunicar el cumplimiento del mandato impuesto.

40.3. En caso el obligado no acredite el cumplimiento del mandato o se verifique el incumplimiento de la medida impuesta, el órgano resolutorio procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del Código.

40.4 En aquellos casos en que el obligado apercibido acredite el cumplimiento del mandato, el órgano resolutorio debe comunicar tal hecho al beneficiado, quien, de considerar que persiste el incumplimiento, podrá solicitar el inicio de un procedimiento en vía de ejecución por incumplimiento de medidas correctivas o cautelares, previsto en el artículo 106 del Código, debiendo cumplir con realizar el pago del derecho de tramitación, conforme a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI.



de seguridad respecto de 256 operaciones no reconocidas por la suma total de S/ 19 142,98⁴². En ese sentido, se verifica que encuadra en *“Infracciones donde la cuantía afectada del bien o servicio denunciado sea superior a (03) UIT y menor a (04) UIT.”*, cuyo nivel de afectación (subíndice Ki) es baja.

174. Por otro lado, en cuanto al tamaño de la empresa (subíndice Kj) debe indicarse que, de acuerdo con la información disponible en la base de datos denominada Padrón SUNAT y, en aplicación del rango establecido, le corresponde asignarle el valor de Gran Empresa. En suma, según lo establecido en el Cuadro N° 1, el valor preestablecido (K) equivale a seis con ochenta y nueve (6,89) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
175. Ahora bien, en cuanto al factor de duración (D), se evidencia que la infracción tiene naturaleza instantánea, en la medida que se concretó en un solo hecho. Así, este Colegiado estima su duración en *“menos de cuatro (4) meses”*; por lo que, corresponde aplicar un factor de duración de uno (1.0). Por ende, considerando los resultados obtenidos del valor preestablecido (K) y el factor de duración (D), la Multa Base (m) de la presente infracción tiene un valor de seis con ochenta y nueve (6,89) UIT.
176. De otro lado, en el presente caso, corresponde señalar que este Colegiado no evidencia la configuración de algún factor agravante o atenuante (F), lo que implica que dicho factor sea igual a la unidad (F = 1 o 100 %). Bajo ese escenario, la Multa Base (m) obtenida no sufre variación y será equivalente a la Multa Preliminar (M).
177. Finalmente, al verificarse que la Multa Preliminar (M) no supera los topes legales, así como tomando en consideración los principios de legalidad, predictibilidad y razonabilidad que rigen la actuación de la autoridad administrativa, esta Comisión considera que corresponde imponer al Banco una Multa Final (M*) de seis con ochenta y nueve (6,89) UIT, por infracción de los artículos 18° y 19° del Código.

Sobre las costas y los costos del procedimiento

178. El artículo 7° de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi⁴³, aprobada por Decreto Legislativo 807, dispone que es potestad de la Comisión ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi.
179. En el presente caso, en tanto se ha determinado la responsabilidad administrativa del Banco, la Comisión considera que debe ordenársele el pago de las costas y costos del procedimiento en favor de los denunciantes.
180. En consecuencia, el Banco deberá cumplir con pagar al denunciante las costas del procedimiento que, a la fecha, ascienden a la suma de S/ 36,00, en un plazo no mayor

⁴² Teniendo en consideración que la UIT vigente al año 2026 asciende al monto de S/ 5 500,00; el importe de S/ 19 142,98 equivale a 3,48 UIT (S/ 19 142,98 / S/ 5 500,00 = 3,48 UIT).

⁴³ **LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**
Artículo 7°.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier Comisión u Oficina del Indecopi podrá aplicar las multas previstas en el inciso b) del artículo 38 del Decreto Legislativo N° 716.



a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución⁴⁴.

181. Asimismo, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, el Banco deberá presentar ante la Comisión los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118 del Código⁴⁵.
182. Es pertinente informar que si el señor Illatopa comunica a la Comisión el incumplimiento del mandato ordenado y el denunciado no presenta ante este órgano colegiado los medios probatorios que acrediten que cumplieron con el referido mandato, la autoridad administrativa evaluará la imposición de la multa coercitiva por incumplimiento de pago de costas liquidadas⁴⁶.
183. Sin perjuicio de ello y, de considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, la denunciante podrá solicitar el reembolso de los montos adicionales en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costas y costos ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 1.

⁴⁴ Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

⁴⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010, modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 118.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Subrayado agregado)

⁴⁶ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, aprobada por RESOLUCIÓN N° 049-2021-PRE, publicada el 30 de abril de 2021**

Artículo 41.- Incumplimiento del pago de costas y costos

41.1 En caso de incumplimiento del mandato de pago de costas y/o costos liquidados, el beneficiario de dicho mandato deberá comunicar este hecho a la autoridad administrativa.

41.2 El órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos una vez recibida la comunicación de incumplimiento por parte del beneficiario por el mandato de pago de costas y costos, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá otorgar al administrado obligado por el mandato un plazo adicional de dos días (2) hábiles para cumplir con el apercibimiento de comunicar el cumplimiento del mandato impuesto.

41.3 En caso el obligado no acredite el cumplimiento del pago de las costas y costos o se verifique el incumplimiento del mismo, se procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 118 del Código.

41.4 En el caso en el que el obligado apercibido acredite el cumplimiento oportuno del mandato ordenado, el órgano resolutivo deberá comunicar de tal hecho al beneficiario, quien, de considerar que persiste el incumplimiento, podrá solicitar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento de pago de costas y costos previsto en el artículo 106 del Código, debiendo cumplir con realizar el pago del derecho de tramitación, conforme a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2132-2025/CC1

Sobre la inscripción del Banco en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi

184. El artículo 119° del Código precisa que el Indecopi lleva un registro de las infracciones que se comprueben y de las sanciones que se impongan en los procedimientos por infracción a la normativa de protección al consumidor, con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones del mercado⁴⁷.
185. La referida norma establece que los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados en el referido registro por el lapso de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de la resolución.
186. En la medida que a través del presente pronunciamiento se ha verificado la comisión de una infracción al Código por parte del Banco, así como se le ha impuesto una sanción por ello, corresponde ordenar su inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución emitida por este órgano colegiado sea declarada firme en sede administrativa.

RESUELVE

PRIMERO: declarar fundada la denuncia interpuesta por el señor Jamerly Tomy Illatopa Maylle contra Banco de Crédito del Perú S.A. por infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que no ha quedado acreditada la validez de 256 operaciones no reconocidas, realizadas entre el 3 de abril al 23 de julio de 2025, por el importe total de S/ 19 142,98 con cargo a la cuenta de ahorros 365*****005 de titularidad del denunciante.

SEGUNDO: ordenar a Banco de Crédito del Perú S.A., en calidad de medida correctiva, que, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con abonar a la cuenta de ahorros 365*****005 el importe total de S/ 19 142,98 correspondiente a las 256 operaciones no reconocidas materia de denuncia y los intereses que se hubiesen generado según la tasa de rendimiento aplicable a dicha cuenta desde la fecha de su cargo hasta el cumplimiento del mandato.

Para ello, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo otorgado inicialmente, la entidad bancaria deberá presentar ante la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, así como en el numeral 40.3 de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI

47

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2132-2025/CC1

denominada “Directiva que regula los procedimientos en materia de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor”.

TERCERO: sancionar a Banco de Crédito del Perú S.A. con una multa de seis con ochenta y nueve (6,89) Unidades Impositivas Tributarias, por la infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que no ha quedado acreditada la validez de 256 operaciones no reconocidas, realizadas entre el 3 de abril al 23 de julio de 2025, por el importe total de S/ 19 142,98 con cargo a la cuenta de ahorros 365*****005 de titularidad del señor Jamerly Tomy Illatopa Maylle.

Dicha sanción será rebajada en 25% si el denunciado consiente la presente resolución y procede a cancelar las mismas en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor²⁶.

CUARTO: requerir a Banco de Crédito del Perú S.A., el cumplimiento espontáneo de la multa impuesta en la presente resolución, bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo específicamente aplicable, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del artículo 203 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, precisándose que los actuados serán remitidos a la Unidad de Ejecución Coactiva para los fines de ley en caso de incumplimiento.

QUINTO: ordenar a Banco de Crédito del Perú S.A. que, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que, a la fecha, ascienden a S/ 36,00; para lo cual, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo otorgado inicialmente, la denunciada deberá presentar ante la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

SEXTO: disponer la inscripción de Banco de Crédito del Perú S.A. en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor⁴⁸.

²⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR** publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el **DECRETO LEGISLATIVO 1308**, publicado el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 113.- Cálculo y rebaja del monto de la multa

(...)

La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno contra dicha resolución.

⁴⁸ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por **DECRETO LEGISLATIVO N° 1308**, publicado el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2132-2025/CC1

SÉPTIMO: informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38° del Decreto Legislativo N° 807, el único recurso impugnativo que puede interponerse contra lo dispuesto por la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 es el de apelación⁴⁹, el cual debe ser presentado ante dicho órgano colegiado en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de su notificación⁵⁰, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 218° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; caso contrario, la resolución quedará consentida⁵¹.

Con la intervención de los señores Comisionados: Mónica Tatiana Siverio Puycan, María de Fátima Ponce Regalado, Ernesto Alonso Calderón Burneo y Aldrin Capcha Coronado.

MÓNICA TATIANA SIVERIO PUYCAN
Presidenta

⁴⁹ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS.

PRIMERA. - Modificación del artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807

Modifícase el artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, con el siguiente texto:

"Artículo 38°.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar (...)".

⁵⁰ **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 218.- Recursos administrativos

218.1 Los recursos administrativos son:

(...)

b) Recurso de apelación

(...)

218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios

(...).

⁵¹ **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.